



SYNAP



민사법

문 1.

대리에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 타인의 성명을 모방한 사람이 자기가 그 타인인 것처럼 상대방을 기만해 그 명의로 직접 법률행위를 한 경우, 모용자에게 명의자를 대리할 기본대리권이 있었고 상대방이 위 모용자가 명의자 자신으로서 명의자의 권한을 행사하는 것으로 믿은 데 정당할 사유가 있었던 때에는 「민법」 제126조의 표현대리 법리가 유추 적용된다.
- ㄴ. 무권대리인이 매매계약 체결 이후 잔대금 수령 시에 가사아 비소본인 명의의 등기권리증, 인감증명서, 위임장, 매도증서 등을 상대방에게 제시한 사실만으로는 상대방이 무권대리인에게 매매계약 체결에 관한 권한이 있다고 믿을 만한 정당할 이유가 될 수 없다.
- ㄷ. 어떤 사람이 대리인의 외양을 가지고 행하는 것을 본인이 알면서 이익을 하지 아니하고 방관하는 등 사실상의 용대에 의하여 대리권의 수여는 주단될 수 있다.
- ㄹ. 비법인사단인 교회의 대표자가 총유물인 교회 재산의 처분에 관하여 교인총회의 결의를 거치지 않아 이를 대표하여 행할 권한이 없는 경우에도, 상대방이 교회의 대표자에게 그러한 권한이 있다고 믿을 만한 정당할 이유가 있는 때에는 「민법」 제126조의 표현대리 법리가 유추 적용된다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 2.

甲 소유의 X 토지 위에 乙이 무단으로 Y 건물을 신축한 뒤 건물을 대한 소유권보존등기를 마치지 않은 채 丙에게 매도하여 丙이 대금을 완납하고 한 채 Y 건물을 배타적으로 점유·사용하고 있다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 甲은 丙에게 Y 건물의 부지인 X 토지의 점유·사용으로 인한 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
 ② 甲이 Y 건물로 인하여 X 토지 소유권을 침해받는 경우, 丙을 상대로 Y 건물 철거를 청구할 수 있다.
 ③ 丙은 현재 Y 건물에 대하여 소유권은 물론 사실상 소유권이나 소유권에 준하는 관습상의 물권을 인정받을 수 있다.
 ④ Y 건물에 불법점유자 丁이 있어 丙의 점유가 방해받는 경우, 丙은 丁에 대하여 소유권에 기한 방해배제를 청구할 수 있다.
 ⑤ 甲은 乙에게 Y 건물의 부지인 X 토지의 점유·사용에 따른 부당이득의 반환을 청구할 수 없다.

2쪽

문 3.

법인의 불법행위책임에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 법인의 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 가함으로써 법인의 손해배상책임이 인정되고 대표자의 행위가 그 타인에 대한 불법행위를 구성하는 경우, 사원이 이에 가담하였다면 그 타인에 대하여 대표자와 연대하여 손해배상책임을 진다.
- ㄴ. 피해자가 법인 대표자의 행위가 직무 외의 행위임을 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우, 법인에 대하여 손해배상책임



5





문 3

법인의 불법행위책임에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 법인의 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 가함으로써 법인의 손해배상책임이 인정되고 대표자의 행위가 그 타인에 대한 불법행위를 구성하는 경우, 사권이 이에 가달하였다면 그 타인에 대하여 대표자와 연대하여 손해배상책임을 진다.
- ㄴ. 피해자가 법인 대표자의 행위가 직무 외의 행위임을 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우, 법인에 대하여 손해배상책임을 물을 수 없다.
- ㄷ. 행위의 외형상 법인 대표자의 직무행위라고 인정될 수 있는 것이라면 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이거나 법령에 위배한 것이더라도 「민법」 제35조 제1항의 직무에 관한 행위에 해당한다.
- ㄹ. 재개발조항 대표기관의 직무상 불법행위로 인하여 조함이 과다한 채무를 부담하게 된 결과 조합원의 경제적 이익이 침해되었다면, 이와 같은 조합원의 간접적인 손해는 「민법」 제35조에서 말하는 손해의 개념에 포함되지 않는다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 4

착오에 의한 의사표시에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 장래에 발생할 막연한 사정을 예측하거나 기대하고 법률행위를 한 경우, 그러한 예측이나 기대와 다른 사정이 발생하였다고 하더라도 그로 인한 위함은 원칙적으로 법률행위를 한 사람이 스스로 감수하여야 하므로 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 없다.
- ㄴ. 뿌이 중대한 과실로 인하여 乙에 대한 신원보증 서류에 기명날인 한다는 착각에 빠지게 되어 乙의 채권자 丙에게 乙의 채무를 연대보증하는 서면에 기명날인 한 경우, 뿌이 뿌이 이러한 착각에 빠진 상태로 연대보증 서면에 기명날인 하는 것을 알고 이를 이용했다면 뿌은 착오를 이유로 연대보증의 의사표시를 취소할 수 있다.
- ㄷ. 보험회사 뿌의 설명의무 위반으로 인하여 고객 乙이 계약의 중요 사항에 관하여 제대로 이해하지 못한 채 착오에 빠져 계약을 체결한 경우, 그러한 착오가 동기의 착오에 불과하다고 하더라도 그러한 착오를 일으키지 않았더라면 계약을 체결하지 않았을 것이 명백하다면 이 착오는 보험계약의 중요 부분에 관한 것이므로 乙은 착오를 이유로 계약을 취소할 수 있다.

- ① ㄷ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 5

법률행위의 무효와 취소에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 뿌이 그 소유 X 토지를 乙과 통정하여 허위로 매도하고 소유권이전 등기를 마쳐 준 후 그 사실을 과실로 알지 못한 丙이 乙로부터 X 토지를 매수하여 소유권이전등기를 마친 경우, 뿌은 乙과의 매매계약이 통정허위표시에 의한 것임을 이유로 丙에게 대항할 수 있다.
- ㄴ. 뿌이 乙로부터 매수한 목적물의 하자가 계약 내용의 중요 부분에 해당하여 뿌이 하자담보책임을 물어 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 있는 경우, 뿌은 착오를 이유로 그 매매계약을 취소할 수





3쪽

문 5.

법령위의 무효와 취소에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 자문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 무이 그 소유 X 토지를 B가 통정하여 허위로 매도하고 소유권이전 등기를 마쳐 준 후 그 사실을 과실로 알지 못한 C이 B로부터 X 토지를 매수하여 소유권이전등기를 마친 경우, 무은 B과의 매매계약이 통정허위표시에 의한 것임을 이유로 무에게 대항할 수 있다.
- ㄴ. 무이 B로부터 매수한 목적물의 하자가 계약 내용의 중요 부분에 해당하여 무이 하자담보책임을 물어 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 있는 경우, 무은 착오를 이유로 그 매매계약을 취소할 수 없다.
- ㄷ. 임차권의 양도인 무과 양수인 B 사이에 경제적·사실적으로 일체로 임차권양도계약과 권리금계약이 체결되고, 당사자가 어느 한 계약의 존재 없이는 다른 계약을 의욕하지 않았을 것으로 보이는 경우, B이 무의 기망행위를 이유로 권리금계약을 취소하였다면 임차권양도계약에도 취소의 효력이 있다.
- ㄹ. 무이 B의 기망으로 자신이 소유한 X 토지를 B에게 매도하여 그 소유권이전등기를 마쳐 준 후 B로부터 X 토지를 매수하여 소유권이전등기를 마친 무에 대하여 사기에 의한 의사표시를 이유로 무과 B 사이의 매매계약에 관한 취소를 주장하는 경우, 무의 약의에 대한 중장책임은 무에게 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ

문 6.

소멸시효에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 동일한 채권자와 채무자 사이에 아직 소멸시효가 완성되지 않은 다수의 금전채권이 존재하는 경우, 채무자가 변제를 충당하여야 할 채무를 지장하지 않고 모든 채무를 변제하기에 부족한 금액을 변제한 때에는 특별한 사정이 없는 한 그 변제는 모든 채무에 대한 승인으로 소멸시효를 중단하는 효력을 가진다.
- ㄴ. 후순위 담보권자는 선순위 담보권의 피담보채권 소멸로 인하여 담보권의 순위가 상승하고 이에 따라 피담보채권에 대한 배당액이 증가하는 이익을 얻는 자로서 선순위 담보권의 피담보채권에 관한 소멸시효가 완성되었다고 주장할 수 있다.
- ㄷ. 기간의 정함이 없는 임차계약의 해지에 따른 임지를 반환청구권의 소멸시효는 특별한 사정이 없는 한 임차인이 임차계약을 해지한 때부터 진행한다.
- ㄹ. 매매계약의 무효를 원인으로 한 매매대금 상당의 부당이득반환청구권은 특별한 사정이 없는 한 매매대금을 지급한 때부터 소멸시효가 진행한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

문 7.

4쪽



5





4쪽

- ㉠ ㄱ, ㉡ ㄴ, ㄷ
 ㉢ ㄴ, ㉣ ㄱ, ㄴ, ㉤
 ㉥ ㄱ, ㄷ, ㉦

문 7.

甲은 丙 소유의 X 토지를 매수하기 위해 乙과 명의신탁약정을 체결하면서 乙에게 자금을 제공하였다. 乙은 위 약정에 따라 2020. 5. 15. 丙과 X 토지에 대하여 매매계약을 체결하였고 같은 날 매매대금 전액을 지급하면서 乙 명의의 소유권이전등기를 마쳤다. 丙은 위 명의신탁약정을 잊지 못했다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 채무초과 상태에서 丙의 요청에 따라 X 토지를 丁에게 증여하는 경우, 이는 乙의 재권자에 대한 사해행위가 될 수 있다.
 ㄴ. 만약 丙이 X 토지에 대한 매매계약 체결 당시에 위 명의신탁약정을 알았다면, 甲은 丙에게 X 토지의 소유권이전등기 절차의 이행을 청구할 수 있다.
 ㄷ. 乙이 2020. 6. 15. X 토지를 丁에게 매도하고 받은 매매대금 중 일부를 戊에게 지급한 경우, 戊는 甲에게 위 금원을 부당이득으로 반환할 의무가 있다.
 ㉠. 甲은 X 토지의 소유권을 취득하지 못하였고 乙에게 제공한 매매대금에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 있다.

- ㉡. ㄴ, ㉢ ㄱ, ㉣ ㄴ, ㉤
 ㉥ ㄷ, ㉦

문 8.

혼동에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. X 토지에 대하여 甲이 선순위 근저당권, 乙이 후순위 근저당권을 각각 취득한 후 丙과 丁 명의의 각 가압류등기가 차례로 마쳐진 다음 乙이 X 토지를 매수하여 소유권을 취득한 경우, 乙의 근저당권은 혼동으로 소멸한다.
 ㄴ. 甲 소유 X 건물의 유치권자인 乙이 X 건물의 소유권을 취득한 후 그 건물에 대하여 丙에게 지당권을 설정해 준 경우, 乙의 유치권은 혼동으로 소멸하지 않는다.
 ㄷ. 甲 소유의 X 토지를 점유하고 있던 乙이 X 토지의 소유권을 취득한 경우, 乙의 점유권은 혼동으로 소멸한다.
 ㉠. 甲 소유 X 건물을 甲으로부터 임차한 乙이 「주택임대차보호법」상 대항력과 우선변제권이 있는 임차권을 취득한 후 X 건물에 대하여 丙 명의 지당권이 설정된 다음 乙이 X 건물의 소유권을 취득한 경우, 乙의 임차권은 혼동으로 소멸한다.

- ㉡ ㉠(○), ㉡(○), ㉢(○), ㉣(○)
 ㉤ ㉠(○), ㉡(×), ㉢(×), ㉣(○)
 ㉥ ㉠(×), ㉡(○), ㉢(○), ㉣(×)
 ㉦ ㉠(×), ㉡(×), ㉢(○), ㉣(×)
 ㉧ ㉠(×), ㉡(×), ㉢(×), ㉣(×)

5쪽

문 9.

등기에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 2010. 10. 11. 소유권이전등기를 명하는 판결이 확정된 후 10년이 경과하여 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 완성된 이후 그 확정



5





5쪽

문 9.

등기에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 2010. 10. 11. 소유권이전등기를 명하는 판결이 확정된 후 10년이 경과하여 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 완성된 이후 그 확정 판결에 기하여 소유권이전등기가 마쳐졌다면, 위 소유권이전등기는 실체관계에 부합하는 유효한 등기이다.
- ㄴ. 3자간 등기명의신탁에서 명의신탁자가 제3자와의 사이에 부동산 처분에 관한 약정을 맺고 그 약정에 기하여 명의신탁자에서 제3자 앞으로 미쳐진 소유권이전등기는 특별한 사정이 없는 한 실체관계에 부합하는 유효한 등기이다.
- ㄷ. 소유권이전등기청구권을 매수인으로부터 양도받은 양수인이 소유권이전등기청구권 가등기 이전의 부기등기를 마치고 가등기에 기한 본등기까지 마쳤다면, 당초의 소유자 겸 매도인이 그 양도에 대하여 동의하거나 승낙하지 않고 있었다면 본등기는 실체관계에 부합하는 유효한 등기이다.
- ㄹ. 부동산이 전전양도된 경우, 최종 양수인이 최초 양도인을 상대로 직접 중간생략등기를 청구하기 위해서는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지만, 당사자 사이에 적법한 원안행위가 성립되어 일단 최종 양수인 함의로 중간생략등기가 이루어지면 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로 중간생략등기가 무효가 되는 것은 아니다.

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ

문 10.

무은 B로부터 4억 원을 차용하면서 자기 소유 X 토지와 친구 권 소유 Y 토지 위에 공동저당권(미담보채권액 4억 원)을 설정해 주었다. 공동저당권 설정 후에 Y 토지에 관하여 D 명의의 2번 저당권(미담보채권액 5천만 원)이 설정되었다. X 토지의 경매대가는 6억 원, Y 토지의 경매대가는 4억 원이다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (이차 및 자연순해금과 집행비용은 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. X 토지와 Y 토지가 동시에 경매되면, 무은 X 토지의 경매대가로부터 4억 4천만 원, Y 토지의 경매대가로부터 1억 6천만 원을 배당받는다.
- ㄴ. Y 토지에 관한 경매가 먼저 이루어져 B가 4억 원 채권 전액을 배당받은 경우, 무은 권이 무에 대하여 가지는 구상금채권을 자신의 반대채권으로 상계함으로써 D의 저당권에 기한 물상대위에 대항할 수 있다.
- ㄷ. Y 토지에 관한 경매가 먼저 이루어져 B가 4억 원 채권 전액을 배당받은 경우, D는 자신의 채권을 보전하기 위해 권을 대위하여 B를 상대로 X 토지에 관한 저당권이전의 부기등기를 할 것을 청구할 수 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

6쪽

문 11.

무은 2013. 8. 1.乙에게 1억 원을 빌려주어 2014. 7. 31.로 정하여 대위하였고, 같은 날 위 대위금 채권에 대해 丙이 연대보증을 하였다. 乙은 위 대위금을 전처 지급하지 않고 있다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (이차, 자연순해금 및 상시시효는 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 무이 2015. 7. 1. 丙에게 대위금의 지급을 독촉하자, 丙은 2015. 7. 15. 乙의 동의를 받지 아니한 채 무에게 보증채무를 이행하겠다는 내용의 각서를 작성해 주었다. 무이 2024. 9. 1. 丙에게 보증채무의 이행을 청구하는 경우 丙은 그 채무를 이행하여야 한다.
- ㄴ. 무와 乙의 합의로 위 대위금 채권의 소멸시효 기간을 20년으로 연장



5





6쪽

문 11.

ㅁ은 2013. 8. 1.乙에게 1억 원을 변제기 2014. 7. 31.로 정하여 대어하였고, 같은 날 위 대어금 채권에 대해 丙이 연대보증을 하였다. 乙은 위 대어금을 전히 지급하지 않고 있다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (이차, 지연손해금 및 상사시효는 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. ㅁ이 2015. 7. 1. 丙에게 대어금의 지급을 독촉하자, 丙은 2015. 7. 15. 乙의 동의를 받지 아니한 채 ㅁ에게 보증채무를 이행하겠다는 내용의 각서를 작성해 주었다. ㅁ이 2024. 9. 1. 丙에게 보증채무의 이행을 청구하는 경우 丙은 그 채무를 이행하여야 한다.
- ㄴ. ㅁ과 乙의 합의로 위 대어금 채권의 소멸시효 기간을 20년으로 연장하는 것은 허용되며, 이러한 연장 합의로 丙에 대한 보증채권의 소멸시효 기간도 20년으로 연장된다.
- ㄷ. 乙은 2024. 6. 3. ㅁ을 상대로 위 대어금 채권의 소멸시효 완성을 원인으로 하여 채무부존재확인인 소를 제기하였다. 이에 ㅁ은 2024. 7. 3. 청구기각의 판결을 구하고 대어금 채권의 존재를 주장하는 답변서를 제출하였으나 여기에는 시효중단에 관한 주장이 포함되지 않았다. ㅁ이 2024. 9. 30. 제1차 변론기일에서야 시효중단에 관한 주장을 한 경우, 위 대어금 채권의 소멸시효는 2024. 7. 3. 중단된다.
- ㄹ. ㅁ이 위 대어금 채권을 피보전권리로 하여 乙의 재산을 가압류하였으나 그 사실에 대하여 丙에게 통지하지 않은 경우, ㅁ의 丙에 대한 보증채권에 대해서는 시효중단의 효력이 발생하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 12.

채권자취소권에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 부동산을 양도받아 소유권이전등기행권을 가지고 있는 자는 양도인이 제3자에게 이를 이증으로 양도하여 소유권이전등기를 마쳐 준으로써 부동산 가액 상당의 손해배상채권을 취득하게 되고, 위 손해배상채권은 위 이증양도행위에 대한 채권자취소권을 행사할 수 있는 피보전채권에 해당한다.
- ㄴ. 채무자가 채권자의 신용카드 가입 계약을 체결하고 신용카드를 발급받았으나 자신의 유일한 부동산을 매도한 후에 비로소 신용카드를 사용하기 시작하여 신용카드대금을 연체하게 된 경우, 그 신용카드대금채권은 사해행위 이후에 발생한 채권에 불과하여 채권자취소권의 피보전채권이 될 수 없다.
- ㄷ. 채무초과 상태의 채무자가 소멸시효 완성 후에 한 소멸시효이익의 포기행위는 채권자취소권의 대상인 사해행위가 될 수 있다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7쪽

문 13.

법정지상권에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. ㅁ이 乙과 함께 X 토지 및 그 지상 Y 건물을 각 공유하고 있었는데 ㅁ이 ㄱ으로 Y 건물에 관하여 자신이 지보권을 부여해 양도한 경우, ㅁ은



5

...



7쪽

문 13.

법정지상권에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ.甲이 乙과 함께 X 토지 및 그 지상 Y 건물을 각 공유하고 있었는데
甲이 그중 Y 건물에 관한 자신의 지분을 丙에게 양도한 경우, 丙은
X 토지 전부에 관하여 Y 건물 소유를 위한 관습법상 법정지상권을
취득한다.
- ㄴ.甲이 乙에게 X 토지 및 그 지상 Y 건물을 매도하여 X 토지에 대해서
는 소유권이전등기가 이루어졌으나 Y 건물은 미등기건물인 상태로
이전등기가 이루어지지 못한 경우, 甲은 Y 건물 소유를 위한 관습법
상 법정지상권을 취득한다.
- ㄷ. X 토지에 관하여 구분소유적 공유관계에 있는 甲과 乙이 각자가 구
분소유하는 특정 부분을 대지로 하는 Y1 건물 및 Y2 건물을 각자 단
독 소유하고 있는데, 그 후 甲이 자신의 X 토지 지분에 지당권을 설
정하고 그 지당권의 실행으로 그 지분이 丙에게 이전된 경우, 甲은
Y1 건물 소유를 위한 「민법」 제366조의 법정지상권을 취득한다.
- ㄹ. 甲은 X 토지 및 그 지상 Y 건물을 소유하던 중 X 토지에 대해서 지
당권을 설정한 후 Y 건물을 乙에게 매도하여 등기를 마쳐 주었고 그
후 지당권 실행으로 X 토지 소유권이 丙에게 이전된 경우, 乙은 Y
건물 소유를 위한 「민법」 제366조의 법정지상권을 취득한다.

- ① ㄱ ㄴ, ㄷ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

문 14.

甲은 2024. 1. 1. 乙에게 3,000만 원을 변제기 2024. 12. 31로 정하여 무이자로 대여하였고, 丙, 丁은 乙의 부탁을 받고 위 대금에 채무에 관하여 연대보증을
하였다. 丙, 丁 사이 부담부담비율에 관한 특약은 존재하지 않는다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (가면소재급은
고려하지 않음. 각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 甲이 2025. 1. 15. 丙에게 채무의 이행을 청구한 경우, 丙은 乙의 변
제지력이 있는 사실 및 집행이 용이할 것을 증명하여 먼저 乙에게
집행할 것을 청할 수 있다.
- ㄴ. 丙이 2025. 1. 15. 甲에게 1,200만 원을 변제한 경우, 丙은 丁에게
구상권을 행사할 수 있다.
- ㄷ. 乙이 2025. 1. 15. 甲에게 900만 원을 변제한 이후 丙이 甲에게
1,200만 원을 변제한 경우, 丙은 丁에게 구상권을 행사할 수 있다.
- ㄹ. 丙이 2024. 11. 10. 甲에게 3,000만 원을 변제하였다면, 이는 변제
기 전의 변제이지만 丙의 乙에 대한 사후구상권은 발생하고, 丙은
변제기가 도래하기 전이라도 위 사후구상권을 행사할 수 있다.

- ① ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
② ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(×), ㄹ(○)
③ ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(○)
④ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(×)
⑤ ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)

8쪽

문 15.

채무인수에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 면책적 채무인수에 관하여 채권자가 승낙 거절의 의사표시를 하였다
가 이후 이를 번복하여 승낙한 경우, 면책적 채무인수의 효력은 채무
인수계약이 성립한 때로 소급하여 발생한다.
- 면책적 표의소매 과다하여 부당부중이 되어 후행하여 지당권 변경



5





8쪽

문 15.

채무인수에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 변액적 채무인수에 관하여 채권자가 송낙 거절의 의사표시를 하였다가 이후 이를 번복하여 송낙한 경우, 변액적 채무인수의 효력은 채무 인수계약이 성립한 때로 소급하여 발생한다.
- ㄴ. 변액적 채무인수에 관하여 물상보증인이 동의하여 저장권 변경의 부기등기가 이루어진 경우, 채권자 겸 저장권자는 위 부기등기가 종료되기 전 후순위 저장권을 취득한 자에게 종전 저장권의 순위의 효력을 주장할 수 있다.
- ㄷ. 변액적 채무인수가 이루어진 경우, 인수채무의 소멸시효는 중단되지 않는다.
- ㄹ. 채권자와 보증인 사이에 보증인이 주채무를 중립적으로 인수하기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 보증인은 주채무자에 대한 관계에서 종전의 보증인의 지위를 상실하므로 주채무자에 대하여 사전구상권을 행사할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 16.

甲은 乙 소유의 X 토지를 2001. 10. 1.부터 2021. 12. 1.까지 소유의 의사로 영문 공언하게 점유하고 있다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 甲이 乙에게 취득시효 완성을 위한 소유권이전등기청구권 등의 권리를 행사하지 않고 있는 동안, 취득시효 완성 사실을 모르는 乙이 2022. 4. 5. X 토지에 대하여 丙에게 저장권을 설정해 준 이후 甲이 취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기를 마친 경우, 甲은 저장권의 부당이 있는 X 토지의 소유권을 취득한다.
- ② 乙이 2022. 5. 5. 丙과 X 토지에 대한 매매계약을 체결하고 이에 따른 계약의 이행으로 丙 명의로 소유권이전등기를 마쳐 주었으나 위 매매계약이 무효인 경우, 甲은 乙을 대위하지 않고 丙을 상대로 직접 진정한 등기명의 회복을 원인으로 하는 소유권이전등기의 이행을 청구할 수 있다.
- ③ 만약 乙 명의로 등기가 무효이고 2001. 10. 1. 이전부터 X 토지의 진정한 소유자는 丙이었다면, X 토지에 관하여 2022. 4. 5. 채권자를 丙, 丙보전권리를 소유권에 기한 말소등기청구권으로 하는 처분금지가처분 등기가 마쳐진 경우, 甲이 2022. 12. 1. 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳐더라도 그 등기는 처분금지기처분에 지속되어 효력이 없다.
- ④ 乙이 2020. 4. 5. 丙에게 X 토지를 매도하고 등기를 마쳐 주었고 丁이 2022. 5. 5. X 토지를 甲으로부터 양수하여 점유를 승계한 경우, 丁은 2024. 6. 5. 甲의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙이 2022. 4. 5. 친구 丙에게 X 토지의 소유명의를 신탁하여 소유권이전등기를 마쳐 준 경우, 甲은 乙을 대위하여 丙에 대하여 그 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다.

9쪽

문 17.

甲은 乙에 대하여 물품대금 채권을 가지고 있고, 乙은 丙에 대하여 대금 채권을 가지고 있다. 甲은 위 물품대금 채권을 보전하기 위해 乙을 대위하여 丙을 상대로 대금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 위 소송 이외에 위 채권들에 관한 다른 소가 제기된 사실은 없다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 위 소 제기 사실을 안 후에는 대금 채권에 대한 처분권을 상실하게 되어, 丙으로부터 대금 채권의 변제를 수령할 수 없다.
- ㄴ. 乙의 부당판에 이미 제3자 명의로 소유권이전등기청구권보전의 가



5





9쪽

문 17.

ㅁ은 乙에 대하여 물품대금 채권을 가지고 있고, 乙은 丙에 대하여 대어금 채권을 가지고 있다. ㅁ은 위 물품대금 채권을 보전하기 위해 乙을 대위하여 丙을 상대로 대어금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 위 소송 이외에 위 채권들에 관한 다른 소가 제기된 사실은 없다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 위 소 제기 사실을 안 후에는 대어금 채권에 대한 처분권을 상실하게 되어, 丙으로부터 대어금 채권의 변제를 수령할 수 없다.
- ㄴ. 乙의 부동산에 이미 제3자 명의의 소유권이전등기청구권보전의 가등기가 경료되어 있는 경우, 위 가등기가 「가등기담보 등에 관한 법률」에 정한 담보가등기로서 강제집행을 통해 매각이 가능하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 乙의 무자력을 판단할 때 그 부동산은 적극재산으로 선정할 수 없다.
- ㄷ. 위 소송에서 丙은 ㅁ의 乙에 대한 물품대금 채권의 발생원인이 된 법률행위가 무효라거나 물품대금 채권이 변제로 소멸하였다는 사실을 주장하여 다투는 것이 가능하고, 이 경우 법원은 ㅁ의 乙에 대한 물품대금 채권이 인정되는지 여부에 관하여 직권으로 심리·판단하여야 한다.
- ㄹ. 위 소송에서 丙으로 하여금 직접 ㅁ에게 대어금을 지급하도록 명하는 판결이 확정되고, 그 확정된 판결에 따라 ㅁ이 丙으로부터 지급받은 채권을 피압류채권으로 하여 ㅁ의 채권자 丁이 압류명령 및 전부명령을 받았다면, 압류명령은 유효하지만 전부명령은 무효이다.
- ㅁ. 위 소송의 제1심에서 ㅁ이 원고 승소 판결을 받아, 이에 丙이 항소하였고, 항소심 계속 중 ㅁ이 위 소를 취하한 경우, 위 소송에서 중언으로 출석하여 위 소가 제기된 사실을 알고 있는 乙이 위 소 취하 이후에 丙을 상대로 대어금 채권의 지급을 구하는 소를 제기하는 것은 적법하다.

- ① ㄴ, ㄷ
 ② ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

문 18.

공유관계에 관한 설명 중 옳은 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 공유물의 소수지분권자 ㅁ이 다른 공유자와 합의하지 않고 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유하는 경우, 다른 소수지분권자 乙은 보존행위로서 ㅁ을 상대로 공유물의 인도를 청구할 수 있다.
- ② 1필지의 토지 중 특정 부분에 대한 구분소유적 공유관계를 표상하는 공유지분을 목적으로 하는 저장권이 설정된 후 구분소유하고 있는 특정 부본별로 토지가 분할되어 구분소유적 공유관계가 해소된 경우, 위 저장권은 종전의 구분소유적 공유지분의 비율대로 분할된 토지를 전부의 위와 그대로 존속한다.

10쪽

- ① 공유자 ㅁ, 乙, 丙이 내대지인 X 토지 지상에 건물을 짓는 것과 관련하여 ㅁ이 X 토지 전체를 영구히 무상으로 사용할 수 있도록 특약을 한 후 ㅁ이 건물을 신축한 경우, 이후 ㅁ으로부터 공유지분을 취득한 丁은 이러한 특약을 알지 못했다고 하더라도 그 특약을 당연히 승계한다.
- ② 과반의 지분을 가진 공유자가 공유물을 제3자에게 임대하여 수익을 얻는 것은 다른 공유자들에 대한 불법행위가 되므로, 다른 공유자들은 이에



5





10쪽

- ㉔ 공유자 甲, 乙, 丙이 나대지인 X 토지 지상에 건물을 짓는 것과 관련하여 丙이 X 토지 전체를 영구히 무상으로 사용할 수 있도록 특약을 한 후 甲이 건물을 신축한 경우, 이후 甲으로부터 공유자분을 취득한 丁은 이러한 특약을 알지 못했다고 하더라도 그 특약을 당연히 승계한다.
- ㉕ 과반의 지분을 가진 공유자가 공유물을 제3자에게 임대하여 수익을 얻는 것은 다른 공유자들에 대한 불법행위가 되므로, 다른 공유자들은 이에 대해 손해배상을 구할 수 있고 그 범위는 통상 각 지분 비율에 따른 차익 상당액이다.
- ㉖ 과반의 지분을 가진 공유자 甲이 공유물의 전부 또는 특정 부분을 배타적으로 사용·수익하기로 결정한 것은 공유물의 관리방법으로 적법하므로, 다른 공유자 乙은 甲에 대하여 방해제거 또는 부당이득반환을 청구할 수는 없다.

문 19.

손해배상의 범위에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 관례에 의함)

- ㄱ. 불법행위로 인한 건물 훼손으로 건물의 사용 및 수익이 불가능한 경우, 특별한 사정이 없는 한 건물의 시가 외에 건물의 철거 비용도 통상 손해의 범위에 포함된다.
- ㄴ. 부동산의 매수인이 매매목적물에 관한 근저당권의 피담보채무를 인수하고 그 채무액을 매매대금에서 공제하기로 약정한 경우, 특별한 사정이 없는 한 위 약정은 면책적 채무인수가 아니라 이행인수계약으로 보아야 하고, 매수인이 인수하기로 한 근저당권의 피담보채무를 변제하지 않아 원리금이 늘어났다면 그 원리금은 매수인의 이행인수계약 불이행으로 인한 통상의 손해액이 된다.
- ㄷ. 토지에 대한 부당한 가압류의 집행으로 그 지상에 건물을 신축하는 내용의 공사도급계약이 해제됨으로 인한 손해는 특별손해이다.
- ㄹ. 채무불이행으로 발생한 손해 중 특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 계약체결 당시 그 특별한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 배상할 책임이 있다.
- ㅁ. 채무불이행을 이유로 계약해제와 아울러 손해배상을 청구하는 경우, 이행이익의 배상에 갈음하여 신뢰이익의 배상도 구할 수 있고, 신뢰이익 중 계약의 체결과 이행을 위하여 통상적으로 지출되는 비용을 초과하는 비용은 특별한 사정으로 인한 손해로서 상당범위 그 특별한 사정을 알았거나 알 수 있었다면 이행이익의 범위를 초과하더라도 그 배상을 구할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄷ
 ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11쪽

문 20.

구상권과 변제대위에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 관례에 의함)

- ㄱ. 甲의 乙에 대한 채권을 담보하기 위하여 A는 자기 소유의 X 토지에 지당권을 설정해 주었고 B는 자기 소유의 Y 토지에 지당권을 설정해 준 후 丙은 A로부터 X 토지를 매수하였고 丁은 B로부터 Y 토지를 매수하였는데, 丙이 위 피담보채무를 변제한 경우, 丙은 丁에 대해





11쪽

문 20.

구상권과 반제자대위에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 무의乙에 대한 채권을 담보하기 위하여 A는 자기 소유의 X 토지에 지당권을 설정해 주었고 B는 자기 소유의 Y 토지에 지당권을 설정해 준 후 丙은 A로부터 X 토지를 매수하였고 丁은 B로부터 Y 토지를 매수하였는데, 丙이 위 피담보채무를 변제한 경우, 丙은 丁에 대하여 구상권의 범위 내에서 甲을 대위하여 특별한 사정이 없는 한 X, Y 토지의 각 가액에 비례하여 채권 및 그 담보에 관한 권리를 행사할 수 있다.
- ㄴ. 무의乙에 대한 채권을 담보하기 위하여 乙은 자기 소유의 X 토지에 지당권을 설정해 주었고 A는 자기 소유의 Y 토지에 지당권을 설정해 준 후 丙은 乙로부터 X 토지를 매수하였는데, A가 위 피담보채무를 변제한 경우, A는 丙에 대하여 구상권의 범위 내에서 甲을 대위하여 특별한 사정이 없는 한 X, Y 토지의 각 가액에 비례하여 채권 및 그 담보에 관한 권리를 행사할 수 있다.
- ㄷ. 무의乙에 대한 채권을 담보하기 위하여 乙은 자기 소유의 X 토지에 지당권을 설정해 주었고 丙은 乙의 위 채무에 대한 보증계약을 체결하였는데, A가 乙로부터 X 토지를 매수하여 그 소유권을 취득한 이후 丙이 위 채무를 전부 변제한 경우, 丙은 위 지당권설정등기에 관한 대위의 부기등기를 하지 않으면 A에 대하여 甲을 대위할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

문 21.

위약금 약정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 계약 당시 손해배상액을 예정한 경우, 손해배상 예정금이 부당히 과다하면 법원이 이를 적당히 감액할 수 있는데, 부당히 과다하지 여부는 계약 당시가 아니라 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ② 금전채무에 관하여 이행지체에 대비한 지연손해금 비율을 따로 약정한 경우, 이는 일종의 손해배상액의 예정으로서 「민법」 제398조 제2항에 의한 감액의 대상이 된다.
- ③ 손해배상 예정액이 부당하게 과다한지 여부 내지 그에 대한 적정한 감액의 범위를 판단함에 있어서 실제의 손해액을 구체적으로 심사·확정할 필요는 없으나, 기록상 실제의 손해액 또는 예상 손해액을 알 수 있는 경우에는 이를 그 예정액과 대비하여 볼 필요는 있다.
- ④ 위약법의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정하는 것으로서 손해배상액의 예정과 그 내용이 다르므로 손해배상액의 예정에 관한 「민법」 제398조 제2항을 유추적용하여 그 액을 감액할 수 없다.
- ⑤ 계약 당시 손해배상액을 예정한 경우, 채무자의 채무불이행으로 인한 손해의 발생 및 확대에 채권자의 과실이 있다면 손해배상 예정액을 「민법」 제398조 제2항에 따라 감액하는 것과는 별도로 과실상계를 적용하여 직권으로 감정하여야 한다.

12쪽

문 22.

전세권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 전세권이 존속하는 동안은 전세권을 존속시키기로 하면서 전세금반환채권만을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도하는 것은 허용되지 않고, 이는 임대보증금반환채권을 담보하기 위하여 설정된 전세권에 관하여도 동일하게 적용된다.



5





124

第 22

전세권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 전산화가 속속도는 동안 전산정보관리시스템을 도입하여 전산관리환경에 대한 견해와 분위기를 확립적으로 알도하는 것은 허용되지 않고, 이는 입체보안관리시스템을 검토하기 위하여 설립된 전산관리에 의하여 통괄하게 된다.
- ② 존속기간이 만료된 전산계과 해할 전산정보관리환경을 양수할 자가 전산관리 인의 7/10이상 만전 경우, 계관양도의 대상으로만 갖추지 않았더라도 전산관리환경을 전수할 의무부존재사항에 취 전산관리환경의 양수시절에도 대할할 수 있다.
- ③ 전산관리환경이 전산계가 소관한 것이거나 전산관리자가 그 목적물을 인도한 경우에도, 전산관리환경은 전산계관정당자의 말소통기에 필요한 서류를 고보하기 전까지 전산계관 반환을 거부하여도 특별한 사정이 없는 한 전산계에 대한 이사 상당권을 부담이득으로 반환할 의무가 없다.
- ④ 전산계관정당인이 합의하지하여 목적물이 반환되지, 그 후 전산관리환경을 양도하게 된 당사자 간의 약정에 의하여 전산계의 처분과 따르지 않는 전산계관정당인의 권리양도가 무효인 경우, 전산계관 소멸한다.
- ⑤ 전산계가 존속기간의 만료로 소멸한 경우, 전산관리환경에 양도계약 당사자의 목적으로 계관양수한 담보물권을 잃는 무효의 전산계관채권 유예를 회피할 수 있다.

문 23.

채무불이행에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

7. 이행의 정당한 없는 채권의 상환이 채무자에 대한 대항요건을 갖췄지 못한 상태에서 채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소를 제기하고 그 소를 기각한 채 채무자에 대한 대항요건이 이루어진 경우에는 이행의 정당한 없는 채권자는 그 채권관부종지가 도출할 다른 날부터 이행의 정당한 채권을 가진다.
8. 채권기 가압류된 경우에는 채권채무자는 채무자에게 지하는 것이 금지되므로, 그 채권의 이행기가 경과한 때에도 제3채무자는 자체 책임을 지지 않는다.
9. 성무야방에 유사치 일방이 부담하는 채권의 이행불가능이 채무자의 책임 있는 사유로 발생하였을 수 없게 된 때에는, 그 이행불가능한 부분을 제외한 나머지 부분만의 이행으로서는 계약의 목적을 달성할 수 있다고 하더라도, 채권자는 이행이 가능한 나머지 부분의 급부를 청구할 수 있다.
10. 매매의 목적이 된 부동산에 관하여 이미 제3자의 처분권기지처분된 물건이 가압류되어 있다 할지라도 그 채권자의 처분권으로 인하여 소유권은 이전되나 계약이 이행 불가능하게 되어 바로 매매계약이 이행불가능하게 된 것으로 간주한다.

- ① $\neg(O), L(x), C(O), E(x)$
 ② $\neg(O), L(x), C(x), E(O)$
 ③ $\neg(x), L(x), C(x), E(O)$
 ④ $\neg(x), L(O), C(x), E(O)$
 ⑤ $\neg(O), L(x), C(O), E(O)$

13罽

824

채권영도에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

7. 저당권과 함께 피담보채권을 양수한 때에 저당권이전의 부가등기를 마치고 저당권실행의 요건을 갖추고 있는 한 채권양도의 대항요건을 갖추고 있지 않더라도 경매신청을 할 수 있고, 이 경우 경매개시결정을 할 때 부은 채권양도의 대항요건을 갖추었다는 점을 증명할 필요가 있다.



13쪽

문 24.

채권양도에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 저당권과 함께 피담보채권을 양수한 부이 저당권이전의 부기물을 마치고 저당권실행의 요건을 갖추고 있는 한 채권양도의 대항요건을 갖추고 있지 않더라도 경매신청을 할 수 있고, 이 경우 경매개시결정을 할 때 부은 채권양도의 대항요건을 갖추었다는 점을 증명할 필요가 없다.
- ㄴ. 취득시효 완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 특별한 사정이 없는 한 양도가 제한되고 양도인의 채무자인 소유자에 대한 통지만으로 채무자에 대한 대항력이 생기지 않으며, 반드시 채무자의 동의나 승낙을 받아야 대항력이 생긴다.
- ㄷ. 채권자 부와 채무자 부이 X 채권에 관하여 양도금지특약을 하였으나 부이 이를 위반하여 부에게 X 채권을 양도하고 부에게 채권양도 통지를 한 경우, 양수인인 부이 위 양도금지특약을 알지 못하였고 알지 못한 데에 중과실이 없다고 하더라도 부으로부터 대항요건을 갖추어 X 채권을 양수한 전득자 부이 이를 알았거나 알지 못한 데에 중과실이 있다면 부은 X 채권을 유효하게 취득하지 못한다.
- ㄹ. 양도금지특약이 있는 채권의 양수인이 그 양수금의 지급을 청구하는 경우, 채권양수인은 자신이 양도금지특약을 알지 못하였고 알지 못한 데에 중과실이 없다는 점을 주장·증명하여야 한다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 25.

유치권에 관한 설명 중 옳은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 유치권자가 유치를 소유자의 승낙 없이 유치물에 관하여 제3자와의 사이에 전세계약을 체결하여 전세금을 수령한 경우, 유치권자는 유치를 소유자에게 전세금의 법정이자 상당액을 부당이득으로 반환하여야 한다.
- ② 유치권자가 유치를 소유자의 승낙 없이 유치물을 임대한 경우, 이후 그 유치물의 소유권을 취득한 제3자는 특별한 사정이 없는 한 「민법」 제324조 제3항에 기한 유치권소멸청구를 할 수 있다.
- ③ 저당물의 제3취득자가 그 부동산에 관하여 지출한 필요 또는 유익비는 저당물의 경매대가에서 우선 상환받을 수 있으므로 제3취득자는 「민법」 제367조의 비용상환청구권을 피담보채권으로 하여 경매의 매수인에게 유치권으로 대항할 수 있다.
- ④ 유치권자가 피담보채권에 대한 별도의 시효 중단 조치 없이 유치권확인의 소만을 제기한 경우, 그 확인소송에서 피담보채권의 존재에 관한 주장이 있고 상대방이 채권의 존부에 관해 다투어 이에 대한 실질적인 실리가 이루어지더라도 재판상 청구에 준한 소멸시효 중단의 효력은 인정되지 않는다.

14쪽

- ⑤ 유치권자가 채무자의 승낙을 얻어 유치물인 건물을 임대하였다가 임대차계약이 해지되어 이후에는 직접영유자인 임차인이 목적물을 점유하고 있다면 임대차 종료 시부터 점유매개관계가 단절되므로, 그때부터 유치권자의 유치권은 점유 상실을 이유로 소멸한다.

문 26.

부당이득에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 부이乙에게 학으로 1원 값을 송금하였다고 주장하면서 乙을 상대로 1원 이하의 부당이득반환을 청구하는 소송에서 甲이오이 오오에 대해



5





14쪽

㉔ 유지권자가 채무자의 승낙을 얻어 유지불언 건물을 임대하였다가 임대차계약이 해지되어 종료된 이후에는 직접정유자인 임차인이 목적물을 점유하고 있다라고 임대차 종료 시부터 점유배관계가 단절되므로, 그때부터 유지권자의 유지권은 점유 상실을 이유로 소멸한다.

문 26.

부당이득에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 반례에 의함)

- ㄱ. 뉀이 乙에게 학으로 1억 원을 송금하였다고 주장하면서 乙을 상대로 1억 원의 부당이득반환을 청구하는 소송에서 학오의 유무에 대한 증명책임은 乙에게 있다.
- ㄴ. 뉀이 乙에 대해 1억 원의 근저당권부 채권을 가지고 있는데, 뉀이 丙에 대해 부담하는 1억 5천만 원의 채무를 담보하기 위해 뉀 채권을 입질하면서 丙에게 근저당권부 채권질권의 부가등기를 마쳐 주었고, 그 후 근저당권이 실행되어 丙이 근저당권부 채권의 범위를 초과하여 1억 5천만 원을 배당받은 경우, 실효법적으로 볼 때 배당을 통하여 법률상 원인 없이 이득을 얻은 사람은 丙이다.
- ㄷ. X 토지의 소유자 뉀이 불법점유자 乙을 상대로 차임 상당 부당이득 반환을 청구하는 소송에서 乙이 '불법점유가 없었다'라고 뉀에게 차임 상당 이익이나 기타 소득이 발생할 여지가 없는 특별한 사정이 있었으므로 뉀에게 손실이 발생하지 않았다'고 주장하는 경우, 뉀이 특별한 사정에 대한 증명책임을 진다.
- ㄹ. 양도담보권의 목적인 주된 X 동산에 다른 Y 동산이 부합된 경우, Y 동산의 소유권을 상실한 뉀은 양도담보권설정자 乙을 상대로 부당이득반환을 청구할 수 있다.

① ㄱ ㄴ, ㄷ, ㄷ

ㄱ, ㄷ, ㄷ ㄷ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄷ, ㄷ

문 27.

채권의 소멸원인에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다름이 있는 경우 반례에 의함)

- ① 경계에 의하여 성립한 신채무의 불이행을 이유로 경계계약을 해제할 수는 없으나, 계약자유의 원칙상 경계계약의 성립 후에 그 계약을 합의해제하여 구(舊)채권을 부활시키는 것은 적어도 당사자 사이에서는 가능하다.
- ② 채권양수인이 양수한 A 대어금 채권을 자동채권으로 하여 그 채무자가 채권양수인에 대해 가지고 있던 기존의 B 대어금 채권과 상계한 경우, 채권양도 전에 이미 양 채권의 변제가 가 도래하였다면 특별한 사정이 없는 한 상계의 효력은 채권양도의 대항요건이 갖추어진 시점으로 소급한다.
- ③ 기존 금전채무의 변제에 갈음하여 부동산소유권을 이전하기로 하는 대물변제약약을 체결한 경우, 부동산의 소유권이전등기를 완료하기 전에 기존 금전채무가 소멸되었다고 하더라도 여전히 대물변제약 당사자 사이에서는 예약된 대물변제 계약에 기하여 부동산 소유권이전등기청구를 할 수 있다.

15쪽

㉔ 변제가 전 변제에 관한 별다른 약정이 없는 이자부 금전소비대차계약의 채무자가 변제가 전에 변제를 하는 경우, 변제가까지의 약정이자 등 채권자의 손해를 배상하여야 하고, 위 약정이자 등 손해액을 함께 제공하지 않으면 채권자는 수량을 거절할 수 있다.

㉔ 채권담보 목적의 가등기가 종료된 부동산에 관하여 취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권을 취득한 자가 그 소유권이전등기를 종료하지 못하던 중에 채권자가 청산절차를 거치지 않고 가등기에 기하여 본등기를 종료하였다면, 시효취득자는 부동산 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 위 소유자를 대위하여 그의 채권자에게 위 피담보채무를 변제할 법률상 권한이 있다.





15쪽

- ㉔ 변제가 전 변제에 관한 별다른 약정이 없는 이자부 금전소비대차계약의 채무자가 변제가 전에 변제를 하는 경우, 변제가까지의 약정이자 등 채권자의 손해를 배상하여야 하고, 위 약정이자 등 손해액을 함께 제공하지 않으면 채권자는 수량을 거절할 수 있다.
- ㉕ 채권담보 목적의 가등기가 종료된 부동산에 관하여 취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권을 취득한 자가 그 소유권이전등기를 종료하지 못한 채에 채권자가 청산절차를 거치지 않고 가등기에 기하여 본등기를 종료하였다면, 시효취득자는 부동산 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 위 소유자를 대위하여 그의 채권자에게 위 피담보채무를 변제할 법률상 권한이 있다.

문 28.

甲은 학원을 운영하고자 하는 목적으로 상가 소유자乙로부터 상가를 임차하였고,乙의 동의를 얻어 상가 외벽에 빌드 간판을 설치하였다. 그런데 간판의 폭도가 떨어져 나가 간판이 외벽으로부터 추락하면서 마침 그 밑 인도를 지나고던 행인 丙이 중상을 입었다. 丙은 甲 또는 乙을 상대로 손해배상을 청구하려고 한다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (각 지문은 독립적이며, 다중이 있는 경우 만례에 의함)

- ㄱ. 간판 및 간판이 설치된 외벽이 본래 갖추어야 할 안전성은 용도에 한정한 안전성만이 아니라 공작물이 현실적으로 설치되어 사용되고 있는 상황에서 요구되는 안전성을 뜻한다.
- ㄴ. 간판 및 간판이 설치된 외벽의 안전성 구비 여부는 甲·乙이 간판 및 간판이 설치된 외벽의 위험성에 비례하여 사회통념상 요구되는 정도의 방호조치 의무를 다하였는지를 기준으로 삼는다.
- ㄷ. 간판 및 간판이 설치된 외벽이 통상 갖추어야 할 안전성을 갖추지 못한 상태에 있었다는 점은 丙이 입증해야 한다.
- ㄹ. 공작물의 점유자로서의 책임 여부는 자신의 과실과 관계없이 결정되며, 공작물의 소유자로서의 책임 여부는 자신의 과실 유무에 따라 결정된다.

- ① ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(×)
 ② ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ④ ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)
 ⑤ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(×)

문 29.

동시이행에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다중이 있는 경우 만례에 의함)

- ㉔ 부동산 매매계약에서 매매 목적물인 부동산에 가압류등기가 되어 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 매도인의 소유권이전등기의무와 더불어 가압류등기 말소 의무도 매수인의 대금지급의무와 동시이행관계에 있다.

16쪽

- ㉕ 부동산 매매계약에서 매수인이 선이행하여야 할 중도금을 지급하지 않은 채 잔대금 지급일을 경과한 경우, 특별한 사정이 없는 한 매수인의 중도금 및 이에 대한 중도금 지급일 다음 날부터 잔대금 지급일까지의 지연손해금과 잔대금 지급의무는 매도인의 소유권이전등기의무와 동시이행관계에 있다.
- ㉖ 동시이행관계에 있는 쌍방의 채무 중 어느 한 채무가 이행불능이 되어 손해배상채무가 발생한 경우, 그 손해배상채무도 다른 채무와 동시이행관계에 있다.
- ㉗ 도급계약에서 수급인이 도급계약에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 말미암아 도급인의 신체 또는 재산에도 손해가 발생한 경우, 이러한 확대손해로 인한 수급인의 손해배상채무와 도급인의 공사대금채무는 동시이행관계에 있다.
- ㉘ 채권의 담보를 위하여 채무자 소유 부동산에 가등기가 설정되어 있는 경우, 채무자의 피담보채무 변제외로 채권자의 담보가득기 말소 의무는



5





16쪽

- ㉔ 부동산 매매계약에서 매수인이 전이행하여야 할 중도금을 지급하지 않은 채 잔대금 지급일을 경과한 경우, 특별한 사정이 있는 한 매수인의 중도금 및 이에 대한 중도금 지급일 다음 날부터 잔대금 지급일까지의 지연손해금과 잔대금 지급의무는 매도인의 소유권이전등기과무와 동시이행관계에 있다.
- ㉕ 동시이행관계에 있는 쌍방의 채무 중 어느 한 채무가 이행불능이 되어 손해배상채무가 발생한 경우, 그 손해배상채무도 다른 채무와 동시이행관계에 있다.
- ㉖ 도급계약에서 수급인이 도급계약에 따른 의무를 제대로 이행하지 못함으로 말미암아 도급인의 손해 또는 재산에 손해가 발생한 경우, 이러한 확대손해로 인한 수급인의 손해배상채무와 도급인의 공사대금채무는 동시이행관계에 있다.
- ㉗ 채권의 담보를 위하여 채무자 소유 부동산에 가등기가 설정되어 있는 경우, 채무자의 피담보채무 변제이후와 채권자의 담보가등기 말소이후는 동시이행관계에 있다.

문 30.

甲은 2025. 2. 1.乙에게 X 토지를 대금 2억 원에 매도하면서, 乙로부터 2025. 4. 1. 위 2억 원을 지급받음과 동시에 乙에게 X 토지를 인도하고 그 소유권이전 등기를 마쳐 주기로 약정하였다. 이후 甲과 乙은 모두 2025. 4. 1.이 지나도록 위 매매계약에 따른 의무를 이행하지 않았다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 丙이 X 토지를 무단점유하고 있어 甲이 乙에게 X 토지를 인도하지 못하고 X 토지에 관한 소유권이전등기만 마친 경우, 이후 乙이 甲에게 매매대금을 완납하지 않은 상태에서 丙으로부터 차입 상당 부담이득금을 받았다면 이를 甲에게 반환해야 한다.
- ㄴ. 乙이 2025. 5. 1. 甲에게 매매대금을 완납하였다면 X 토지를 인도받지 못했다고 하더라도 그 이후 X 토지에 대한 과실취득권은 乙에게 귀속된다.
- ㄷ. 乙이 甲으로부터 X 토지를 인도받지 못하고 乙 또한 매매대금을 지급하지 아니한 경우, 乙은 甲에 대하여 인도의무의 지체로 인한 손해배상금의 지급을 구할 수 있다.

- ① ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(○)
 ② ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(×)
 ④ ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(×)
 ⑤ ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(×)

문 31.

임대차관계에서 차임에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 임대차 존속 중 차임을 연체하는 경우 그 채권의 소멸시효는, 임대차 종료 후 목적물 인도 시에 임대차보증금에서 월급 공제하는 방식에 의하여 정산하기로 약정한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 임대차계약에서 정한 지급기일부터 진행한다.

17쪽

- ② 임차목적물의 양수인이 「주택임대차보호법」에 따라 임대인의 지위를 승계한 후 임대차관계가 종료되어 임차인에게 임대차보증금을 반환해야 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 임대인의 지위를 승계하기 전까지 발생한 연체차임은 그에 관하여 채권양도의 요건을 갖추어야 임대차보증금에서 공제된다.
- ③ 「상가건물 임대차보호법」의 적용을 받는 임대차계약에서 임차인이 임대차기간 중 3기 차임액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있다면, 임차인이 계약갱신요구할 당시 차임연체액이 3기 차임액에 이르지 않게 되었다고 하더라도 임대인은 임차인의 계약갱신 요구를 거절할 수 있다.
- ④ 임대차계약에 따른 임대차보증금반환채권을 담보할 목적으로 전세권설정등기를 마친 경우, 임대차계약에 따른 연체차임 공제는 전세권설정등기





17쪽

- ② 임차목적물의 양수인이 「주택임대차보호법」에 따라 임대인의 지위를 승계한 후 임대차관계가 종료되어 임차인에게 임대차보증금을 반환해야 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 임대인의 지위를 승계하기 전까지 발생한 연체차임은 그에 관하여 채권장도의 요건을 갖추어야 임대차보증금에서 공제된다.
- ③ 「상가건물 임대차보호법」의 적용을 받는 임대차계약에서 임차인이 임대차기간 중 3기 차임액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있다면, 임차인이 계약갱신을 요구할 당시 차임연체액이 3기 차임액에 이르지 않게 되었다고 하더라도 임대인은 임차인의 계약갱신 요구를 거절할 수 있다.
- ④ 임대차계약에 따른 임대차보증금반환채권을 담보할 목적으로 전세권설정등기를 마친 경우, 임대차계약에 따른 연체차임 공제는 전세권설정계약과 양립할 수 없으므로 전세권설정자는 그와 같은 사정을 알지 못한 채 위 전세권에 관하여 새로이 법률상 이해관계를 가지게 된 제3자에 대해서는 연체차임 공제 주장으로 대항할 수 없다.
- ⑤ 임대차보증금이 수수된 임대차계약에서 차임채권에 관하여 압류 및 추심명령이 있었더라도 당해 임대차계약이 종료되어 목적물이 반환될 때까지 추심되지 않은 차임채권액은 임대차보증금에서 당연히 공제된다.

문 32.

유언에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 자필증서에 의한 유언에서 유언자가 주소를 자서(自書)하지 않았다고 하더라도 유언자의 특징에 지장이 없다면 그 유언은 유언자의 진정한 의사에 합치하므로 유효하다.
- ② 유언자가 유언을 철회한 것으로 볼 수 없는 이상, 유언증서가 성립한 후에 멸실되거나 분실된 경우라도 그 사유만으로 유언이 실효되는 것은 아니고 이해관계인은 유언증서의 내용을 증명해 유언의 효력을 주장할 수 있다.
- ③ 유언 당시에 자신의 의사를 제대로 말로 표현할 수 없는 유언자가 유언 취지의 확인을 구하는 변호사의 질문에 대하여 고개를 끄덕이거나 "음", "어"라고 말한 것으로는 구수증서에 의한 유언에서 정한 유언 취지를 구수한 것으로 볼 수 없다.
- ④ 유언자는 언제든지 유언 또는 생전행위로서 유언의 전부나 일부를 철회할 수 있고, 유언 후의 생전행위가 유언과 지극히 같은 경우에는 그 지극한 부분의 전(前)유언은 이를 철회한 것으로 본다.
- ⑤ 비밀증서에 의한 유언이 그 방식에 흠결이 있는 경우에 그 증서가 자필증서의 방식에 적합한 때에는 자필증서에 의한 유언으로 본다.

18쪽

문 33.

친권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 친권자는 미성년 자녀의 특유재산 관리할 권한이 있으며, 미성년 자녀가 성년이 되어 친권이 소멸하면 자녀의 재산에 대한 관리의 계산을 하





18쪽

문 33.

친권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 친권자는 미성년 자녀의 특유재산을 관리할 권한이 있으며, 미성년 자녀가 성년이 되어 친권이 소멸하면 자녀의 재산에 대한 관리의 계산을 하여 그 결과를 자녀 또는 그 법정대리인에게 보고하고, 자녀에게 귀속되어야 할 재산을 인도하거나 이전할 의무가 있다.
- ② 무상으로 미성년 자녀에게 재산을 수여한 제3자가 친권자의 관리에 반대하는 의사를 표시할 때에는 친권자는 그 재산을 관리하지 못한다.
- ③ 가정법원은 부 또는 모가 친권을 남용하여 자녀의 복리를 현저히 해치거나 해칠 우려가 있는 경우, 일정한 기간을 정하여 그 친권을 상실시킬 수 있다.
- ④ 친권상실의 청구가 있었으나 가정법원이 판단하기에 친권상실 사유는 해당하지 않지만 미성년 자녀의 복리를 위하여 친권의 일부 제한이 필요하다고 볼 경우, 가정법원은 형구를 기각하지 않고 친권의 일부 제한을 선고할 수 있다.
- ⑤ 가정법원은 이혼 후 자녀에 대한 양육권이 부모 중 어느 일방에, 친권이 다른 일방에 또는 부모에 공동으로 귀속되는 것으로 정할 수 있다.

문 34.

상속재산분할에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 협의분할이 이루어짐으로써 공동상속인 중 일부가 고유의 상속분을 초과하여 상속재산을 취득하게 된 경우, 이는 상속개시 당시에 소급하여 피상속인으로부터 승계받은 것으로 보아야 하고, 다른 공동상속인으로부터 증여를 받은 것으로 볼 수 없다.
- ② 상속재산분할은 법정상속분이 아니라 특별수익이나 기여분에 따라 수정된 구체적 상속분을 기준으로 이루어지고, 이때 구체적 상속분의 산정은 상속개시 당시에 기준으로 상속재산과 특별수익재산을 평가하여 이를 기초로 하여야 한다.
- ③ 이미 채무초과 상태에 있는 채무자가 자신의 구체적 상속분에 상당하는 정도에 미달하는 과소한 것이라고 인정되는 상속재산분할의 협의를 한 경우, 상속재산분할협의 중 사해행위로서 취소되는 범위는 그 미달하는 부분에 한정하여야 한다.
- ④ 상속재산분할에 관하여 공동상속인 사이에 협의가 성립되지 않거나 협의할 수 없는 경우, 각 공동상속인은 상속재산에 속하는 개별 재산에 관하여 공유물분할청구의 소를 제기할 수 있다.
- ⑤ 상속재산인 부동산에 대하여 상속재산분할의 심판이 있었으나 그에 따른 등기가 이루어지기 전에 상속재산분할심판이 있었음을 알지 못한 제3자가 상속재산분할의 효력과 양립하지 않는 법률상 이해관계를 갖고 등기를 마친 경우, 그 제3자에게는 상속재산분할의 효력을 주장할 수 없다.

19쪽

문 35.

부과 乙의 이혼으로 인한 재산분할청구권에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (각 지문은 독립적이며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 제3자인 丙과 합유하고 있는 재산은 일의로 처분하지 못하므로
직접 당해 재산의 분할을 명할 수는 없으나, 그 지분의 가액을 산정



5





19쪽

문 35.

甲과 乙의 이혼으로 인한 재산분할청구권에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (각 지문은 독립적이며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 제3자인 丙과 합유하고 있는 재산은 임의로 처분하지 못하므로 직접 당해 재산의 분할을 명할 수는 없으나, 그 지분의 가액을 산정하여 분할 대상으로 삼거나 다른 재산의 분할에 참가하는 방법으로 재산분할 대상에 포함하여야 한다.
- ㄴ. 甲이 제기한 재산분할청구 사건에서 법원은 甲이 특정한 방법으로 재산분할을 청구하더라도 이에 구애되지 않고 재산분할의 대상과 가액을 직권으로 조사·판단할 수 있다.
- ㄷ. 재산분할청구권은 甲과 乙의 이혼이 성립한 때에 법치 효과로서 발생하므로, 합의 또는 심판에 의하여 그 구체적 내용이 형성되기 전이라도 이혼 성립 후에는 재판양도의 대상이 될 수 있다.
- ㄹ. 甲과 乙 사이의 분할 대상 재산이 현금 또는 예금계좌에 보유하고 있는 금융자산만 존재할 경우, 금전지급에 의한 분할이 이루어질 수밖에 없다.

- ① ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(×)
 ② ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ④ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)
 ⑤ ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)

문 36.

甲은 2025. 1. 15. 서울 서초구에 주소를 둔 乙을 상대로 매매대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (아래 각 지문은 상호 관련성이 없으며, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 이 사건은 서울중앙지방법원 민사단독판사의 관할에 속한다.
- ㄴ. 甲이 제1심에서 전부 패소한 후 항소하여 사건이 서울중앙지방법원 민사합의부로 이심되었는데, 乙이 항소심에서 甲을 상대로 공사대금 10억 원의 지급을 구하는 반소를 제기하면서 이송신청을 한 경우, 법원은 본소의 반소를 서울고등법원으로 이송한다.
- ㄷ. 甲이 제1심 소송계속 중 청구취지를 위 매매대금 1억 원에서 6억 원으로 확장한 경우, 乙이 관할 위반의 항변을 하지 않고 변론기일에 출석하여 본안에 대하여 변론하였다면, 현재 소송계속 중인 법원이 계속 재판할 수 있다.
- ㄹ. 甲이 제1심 소송계속 중 청구취지를 위 매매대금 1억 원에서 3억 원으로 확장한 후 甲이 전부 패소하여 항소하였다면 항소심 사건은 서울중앙지방법원 민사합의부의 관할에 속한다.

- ① ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)
 ② ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ④ ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ⑤ ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(×), ㄹ(○)

20쪽

문 37.

처분권주의에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 원고기 때를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구한 경우, 법원이 양도담보보장권을 원인으로 한 소유권이전등기를 명한단 이는 처분권주의에 위배된다.





20쪽

문 37.

처분권주의에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 원고가 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구한 경우, 법원이 양도담보보존을 원인으로 한 소유권이전등기를 명한다면 이는 처분권주의에 위배된다.
- ㄴ. 토지경계확정소송에서 법원이 당사자 쌍방이 각각 주장하는 경계선에 상관없이 어떠한 형식으로든 스스로 진실하다고 인정하는 대로 경계를 확정한다면 이는 처분권주의에 위배되지 않는다.
- ㄷ.甲, 乙, 丙이 각각 1/4, 1/4, 1/2지분씩 공유하고 있는 X 토지에 관하여 甲이 乙 및 丙을 상대로 한물분할 방식의 공유물분할을 청구한 경우, 당사자 간에 합의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 때에는 법원이 甲의 지분 한도 안에서 한물분할을 하고 분할을 원하지 않는 乙과 丙은 공유자로 남기는 방법으로 분할한다면 이는 처분권주의에 위배된다.
- ㄹ. 원고가 사해행위인 계약 전부의 취소와 원물반환을 청구한 경우, 청구취지의 변경이 없더라도 법원이 계약의 일부를 취소하고 가액배상을 명한다면 이는 처분권주의에 위배되지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 38.

소의 이익에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 채무자의 변경을 내용으로 하는 근저당권변경의 부기등기는 기존의 주등기인 근저당권설정등기에 종속되어 주등기와 일체를 이루는 것이므로, 그 피담보채무가 변제되었음을 이유로 부기등기의 말소를 구하는 것은 소의 이익이 없다.
- ② 소유권이전등기청구소송에서 원고의 소유권이전등기청구권이 가압류되어 있다는 피고 주장의 항변사실이 인정되는 경우, 법원은 가압류의 해제를 조건으로 하지 않는 한 원고의 청구를 인용하여서는 아니 된다.
- ③ 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에서 정한 토지가래하기규제 내의 토지에 관하여 매매계약이 체결된 경우, 허가신청절차에 협력하지 않는 당사자에 대하여 상대방은 협력의무의 이행을 구할 소의 이익이 있다.
- ④ 원고 소유의 토지를 도로로 점유하고 있는 시(市)를 상대로 원고가 "시(市)가 그 토지를 매수할 때까지"로 기간을 정하여 차임 상당 부담이득반환 청구를 한 경우, 법원이 위 토지에 관한 시(市)의 불법점유사실을 인정한다면 원고의 청구를 전부 인용하여야 한다.
- ⑤ 혼인관계는 그것을 전제로 수많은 법률관계가 형성되고 과거의 법률관계인 혼인관계 자체의 무효확인을 구하는 것이 관련된 분쟁을 한꺼번에 해결하는 유효·적절한 수단이므로, 특별한 사정이 없는 한 혼인관계가 이미 해소된 이후라도 혼인무효의 확인을 구할 이익이 있다.

21쪽

문 39.

합소 절차에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)



5





21쪽

문 39.

항소 절차에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 제1심판결에 대하여 원고만이 항소한 후 항소기간 경과 전에 항소를 취하한 경우, 항소기간 내라면 원고는 다시 항소할 수 있다.
- ㄴ. 원고의 급진청구가 모두 인용된 제1심판결에 대하여 피고가 지연손해금 부분에 대하여만 항소를 제기하고 원금 부분에 대하여는 항소를 제기하지 않은 경우에도, 원고가 부대항소로서 원금 부분의 청구를 확장하였다면 항소심법원은 제1심판결에서 인용한 원금의 액수를 초과하여 원고의 청구를 인용할 수 있다.
- ㄷ. 항소장에는 제1심판결의 변경을 구한다는 항소인의 의사가 나타나면 승복하고 제1심판결의 표시, 항소의 범위나 이유까지 기재되어야 하는 것은 아니다.
- ㄹ. 항소심 재판장은 항소장 부분을 송달할 수 없는 경우 항소인에게 상당한 기간을 정하여 그 기간 이내에 출을 보정하도록 명해야 하고 항소인이 이를 보정하지 않으면 항소장 각하명령을 해야 하는데, 이 경우 항소심 재판장의 항소장 각하명령은 피항소인의 답변서 제출 전까지만 가능하다.
- ㅁ. 선택적 병합 청구 소송에서 제1심법원이 그중 하나만을 판단하여 기각하고 나머지 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지 않은 경우, 원고가 항소하면 병합된 청구 전부가 항소심으로 이심된다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

문 40.

송달에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 소장부분과 판결부분 등이 공식송달의 방법으로 송달되어 피고가 항소기간 내에 항소를 제기하지 못하였다면 특별한 사정이 없는 한 피고는 그 사유가 없어진 날로부터 2주 이내에 추후보완항소를 제기할 수 있는데, 이때 '그 사유가 없어진 날'이라 함은 당사자나 소송대리인이 판결이 있었든 사실을 안 때를 가리킨다.
- ② 무이乙을 상대로 이혼을 청구한 사건에서 법원이 "원고와 피고는 이혼한다."라는 내용의 화해권고결정을 하고, 무과乙의 성년 자녀이자 동거인인丙이 무과乙을 대신하여 동시에 보충송달의 방법으로 위 결정 부분을 송달받은 경우, 소송당사자의 허락이 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그러한 송달은 무효이다.
- ③ 무과에 대한 판결본이 무의 주소지에서 무의 태생인乙에게 동거인에 대한 보충송달의 방법으로 송달된 후 2주가 지난 경우, 무이 위 송달 당시 그 주소지에서乙과 함께 생활하지 않았거나 무 자신이 책임질 수 없는 사유로 밀리암이 상소기간을 지키지 못하게 되었다는 사정 등을 증명하지 못하면, 그 후 제기된 무의 상소 또는 추후보완상소는 무효로 각하된다.

22쪽

- ⑤ 당사자가 송달장소의 변경신고 의무를 이행하지 않아 송달불능이 되는 경우라도, 법원은 적어도 기록에 환출되어 있는 자료로 송달할 정소를 알 수 있는 경우에 한하여 발송송달을 할 수 있다.
- ⑥ 판결본이 당사자인 미성년자에게만 송달된 경우, 판결이 소송무능력에 이유로 소를 각하한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 송달은 무효이다.



5





22쪽

- ⑥ 당사자가 송달장소의 변경신고의무를 이행하지 않아 송달불능이 되는 경우라도, 법원은 적어도 기록에 현출되어 있는 자료로 송달할 장소를 알 수 없는 경우에 한하여 발송송달을 할 수 있다.
- ⑦ 판결정본이 당사자인 미성년자에게만 송달된 경우, 판결이 소송무능력을 이유로 소를 각하한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 송달은 무효이다.

문 41.

재판상 자백 또는 자백간주에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 제1심법원이 피고에 대하여 소장, 준비서면 및 변론기일통지서 등을 모두 공시송달의 방법으로 송달하여 소송을 진행한 후 원고의 청구를 기각한 경우, 원고가 항소한 항소심에서 피고가 공시송달이 아닌 방법으로 항소장, 항소이유서, 준비서면 및 변론기일통지서 등을 적법하게 송달받고도 다루지 않았다면 자백간주가 성립한다.
- ② 부동산의 점유취득시효에 있어서 점유기간의 산정기준이 되는 점유개시의 시기는 간접사실에 불과하므로 이에 대한 자백은 법원이나 당사자를 구속하지 않는다.
- ③ 재판상 자백의 취소에서, 자백이 진실에 어긋난다는 사실이 증명된 경우라면 법원은 변론 전체의 취지에 의하여 그 자백이 착오로 인한 것임을 인정할 수 있다.
- ④ 당사자가 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다루지 않았다더라도 변론 전체의 취지로 보아 다른 것으로 인정되는 때에는 자백간주가 성립되지 않는다.
- ⑤ 인신사고로 인한 손해배상청구소송에서, 손해배상액을 산정하는데 기초가 되는 피해자의 기대 여명은 간접사실로서 재판상 자백의 대상이 되지 않는다.

문 42.

소의 취하에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 원고가 소송계속 중 청구금액을 감축한 경우 이는 소의 일부 취하에 해당한다.
- ㄴ. 피고 소송대리인인 소의 취하 등 특별수권사항이 포함된 일체의 소송행위에 관한 대리권을 부여받았다더라도 피고 본인의 명시적 동의를 받지 않았으면 원고의 소 취하에 대하여 동의할 수 없다.
- ㄷ. 원고 소송대리인으로부터 소송대리인 사망신고서 제출을 지시받은 사무원이 착오로 원고 소송대리인의 의사에 반하여 소를 취하하였다고 하여도 이를 무효라고 볼 수 없다.
- ㄹ. 선정당사자 본인에 대한 청구 부분의 소가 적법하게 취하되면 선정당사자는 선정당사자의 자격을 당연히 상실한다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

23쪽

문 43.

소송상 대리에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 원고의 항소심 소송대리인 A가 상고 제기에 관한 특별수권을 따로 받은 경우, 실제로 A가 아닌 원고와 상고장을 작성하여 제출하였더라도 항소심 재판장이 A에게 인지보정을 명하고 해당 보정명령에서 정한 기간 내에 인지를 보정하지 않았다는 이유로 상고소 각하명령을



5





23쪽

문 43.

소송상 대리에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 원고의 항소심 소송대리인 A가 상고 제기에 관한 특별수권을 따로 받은 경우, 실제로 A가 아닌 원고의 상고장을 작성하여 제출하였더라도 항소심 재판장이 A에게 인지보장을 명하고 해당 보장명령에서 정한 기간 내에 인지를 보장하지 않았다는 이유로 상고정 각하명령을 하였다면 이는 적법하다.
- ㄴ. 원고의 소송대리인으로 A 변호사와 B 변호사가 있는 경우 법원은 A, B에게 판결정본을 각각 송달하여야 하므로 항소기간은 A, B 모두에게 판결정본이 송달된 때부터 진행한다.
- ㄷ. 원고로부터 소송상 회해, 청구의 포기 및 상소제기에 관한 특별수권을 받은 제1심 소송대리인 A가 제1심 판결정본을 송달받고 항소를 제기한 후 항소심 소송대리권을 수여받지 않은 상태에서, 피고로부터 제1심판결에서 인용된 금액의 1/2 상당액을 지급받으면서 피고에게 "위 판결 중 나머지 금액에 대한 청구권을 포기한다."라는 내용의 권리포기서를 작성·교부하였다면, 위 문서에 기재된 문언대로 청구권 포기 약정의 효력이 발생한다.
- ㄹ. 원고 중증을 대표하여 피고를 상대로 X 토지에 관한 소유권이전등기말소청구의 소를 제기한 A가 원고 중증의 적법한 대표자가 아닌 사실이 밝혀졌더라도, 그 후 원고 중증의 정가총회에서 적법하게 대표자로 선출된 B가 A의 소송행위를 모두 승인하였으면, 그 소가 각하되지 않고 소급하여 유효한 것으로 인정되는 한 B가 승인한 때가 아니라 A가 소를 제기한 때에 X 토지에 관한 피고의 취득시효 중단의 효력이 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문 44.

재판상 회해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 주주총회결의의 하자를 다루는 소송에서 그 결의의 부존재를 확인하는 내용의 회해를 한 경우 그 회해조서는 효력이 없다.
- ② 소유권에 기한 물권적 청구로서의 소유권이전등기말소청구소송 중에 그 소송물에 대하여 회해권고결정이 확정된 경우, 회해권고결정에 참신했던 효과가 있다고 하여 그 청구권의 법적 성질이 재권적 청구권으로 바뀌는 것은 아니다.
- ③ "피고가 회해조서의상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 당해 회해는 실효한다"는 취지의 회해조항이 담긴 회해조서가 작성된 후 피고가 위 의무를 이행하지 아니한 경우, 회해의 효력은 실효조건의 성취로 당연히 소멸되어 소송 외에서 그 실효의 효력을 주장할 수 있다.
- ④ 피고가 회해조서의상의 의무를 이행하지 아니한 경우, 원고는 피고의 위 의무 불이행을 이유로 재판상 회해를 해제하여 회해조서의 취지에 반하는 주장을 할 수 있다.
- ⑤ 보조참가인이 피참가인을 보조하여 공동으로 소송을 수행하였으나 그 소송이 회해권고결정에 의하여 종료된 경우 참가적 효력이 발생하지 않는다.

24쪽

문 45.

기판력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 원고가 X 토지의 소유권에 기한 소유권이전등기말소청구소송에서 청구기각의 확정판결을 받은 후, X 토지를 위 소송의 사실상 변론종결 전에 매수하였음을 원인으로 하여 원고와 같은 피고를 상대로 제기한 소유권이전등기청구의 소는 위 확정판결의 기판력에 저촉되지 아니한다.
- ② 청구이익의 소는 집행권원이 가지는 집행력의 배제를 목적으로 하므로 청구이익의 소의 판결이 확정된 경우 집행권원의 원인이 된 실행법상 권리관계에 기판력이 미친다.





24쪽

문 45.

기판력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 원고가 X 토지의 소유권에 기한 소유권이전등기말소청구소송에서 청구기각의 확정판결을 받은 후, X 토지를 위 소송의 사실심 변론종결 전에 매수하였음을 원인으로 하여 원고가 같은 피고를 상대로 제기한 소유권이전등기청구의 소는 위 확정판결의 기판력에 저촉되지 아니한다.
- ② 청구이의의 소는 집행권원이 가지는 집행력의 배제를 목적으로 하므로 청구이유의 소의 판결이 확정된 경우 집행권원의 환인이 된 실행대상 권리 관계에 기판력이 미친다.
- ③ 무에 대한 파산절차에서 선택결정이 확정되었는데도 파산채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결 시까지 무이 그 사실을 주장하지 않아 위 선택된 채무의 이행에 영향을 미치는 판결이 확정된 경우, 특별한 사정이 없는 한 무은 위 선택된 사실을 내세워 청구이유의 소를 제기할 수 있다.
- ④ 무이 X 토지의 소유권에 기해 근저당권설정등기말소청구의 소를 제기하여 청구기각의 확정판결을 받은 후 위 근저당권의 실행에 의한 경매절차에서 Z가 X 토지의 소유권을 취득한 경우, 위 확정판결의 기판력은 그 후 무이 Z를 상대로 제기한 X 토지의 소유권에 기한 소유권이전등기말소청구의 소에 미친다.
- ⑤ 소유권에 기한 토지인도청구소송에서 청구기각판결이 확정된 경우, 위 소송의 사실심 변론종결 후에 원고로부터 그 토지를 매수하고 소유권이전등기를 마친 제3자는 위 확정판결의 변론종결 후 승계인에 해당하지 않는다.

문 46.

소멸시효에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 양도인은 지명채권양도 후 대항요건이 구비되기 전에 채무자를 상대로 시효중단의 효력이 있는 재판상의 청구를 할 수 있다.
- ② 무의 Z에 대한 X 건물에 관한 매매계약을 원인으로 한 소유권이전등기청구권의 소멸시효기간 만료 전에 무이 Z를 상대로 같은 매매계약을 원인으로 하여 건축주명의변경청구의 소를 제기하였다라고, 위 소유권이전등기청구권에 대하여 재판상 청구에 의한 소멸시효 중단의 효력이 발생하지 않는다.
- ③ 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있다고 단정할 수 없다.
- ④ 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류의 피보전채권에 관하여 본안의 승소판결이 확정되더라도 이에 흡수되어 소멸되지 않는다.
- ⑤ 부동산경매절차에서 집행력 있는 정본을 가진 채권자가 배당요구를 한 경우 그에 관련된 채권에 관하여 소멸시효 중단의 효력이 발생한다.

25쪽

문 47.

「민법」상 조항 및 비법원사단에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

ㄱ. 비법인사단이 지휘자로서 과기청이다. 이호준(대표이사)에 대한 고소권



5





문 47.

「민법」상 조합 및 비법인사단에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 비법인사단인 집합건물의 관리단이 입주자대표회의에 대해 공용부분 변경에 관한 업무를 포괄적으로 위임한 경우, 입주자대표회의는 그 업무를 수행하는 과정에서 제남된 비용을 추상하기 위하여 직접 자기 이름으로 그 비용에 관한 재산상 청구할 수 있다.
- ㄴ. 조합계약으로 업무집행자를 정하지 아니한 경우에는 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로써 이를 선임한다.
- ㄷ. 비법인사단의 구성원이 없게 된 경우, 곧바로 그 사단이 소멸하여 소송상의 당사자능력을 상실하였다고 할 수는 없고 청산사무가 완료되어야 비로소 그 당사자능력이 소멸한다.
- ㄹ. 조합원 중 1인의 합유자본 포기가 적법하다면 그 포기된 합유자본은 나머지 잔존 합유자본자들에게 균분으로 귀속하게 되지만 그와 같은 물권변동은 통기하여야 효력이 있다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문 48.

독립당사자참가에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 독립당사자참가인이 수 개의 청구를 병합하여 독립당사자참가를 하는 경우에는 각 청구별로 독립당사자참가의 요건을 갖추어야 하고, 편면적 독립당사자참가가 허용된다고 하여 참가인이 독립당사자참가의 요건을 갖추지 못한 청구를 추가하는 것이 허용되는 것은 아니다.
- ② 독립당사자참가소송의 제1심판결에 대한 항소심에서 판결 결론의 합일확정을 위하여 항소 또는 부대상소를 제기한 적이 없는 당사자의 청구에 대한 제1심판결을 취소하거나 변경할 필요가 없다면, 위 청구가 항소심의 심판대상이 되어 항소심이 그 청구에 관하여 심리·판단해야 하더라도 그 청구에 대한 당부를 반드시 판결 주문에서 선고하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 제1심법원이 참가인의 독립당사자참가신청을 각하하고 원고의 청구를 기각한 판결에 대하여 참가인은 항소기간 내에 항소를 제기하지 아니하고 원고만 항소한 경우, 참가인의 참가신청 부분은 본소의 함께 항소심으로 이심한다.
- ④ 항·피고 및 독립당사자참가인 사이에 화해권고결정이 내려진 경우, 참가인이 화해권고결정에 대하여 이의하면 그 이의의 효력은 원·피고 사이에도 미친다.
- ⑤ 독립당사자참가인은 상대방 당사자인 원·피고의 어느 한 쪽을 위하여 보조청구를 할 수 없으므로, 보조참가인이 독립당사자참가를 하였다면 그와 동시에 보조참가는 종료된 것으로 보아야 한다.

문 49.

공동소송에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 원고가 X 토지의 직접점유자와 간접점유자를 공동피고로 하여 그에 대한 청구·사용으로 인한 부당이득반환청구의 소를 예비적 공동소송의 형태로 제기하였는데 제1심에서 청구가 모두 기각된 경우, 원고가 직접점유자만을 상대로 항소하였다면 이로 인한 확정지단의 효력은 간접점유자에게도 미친다.
- ② 1등의 집합건물 중 일부 전유부분만을 매대거나 철거하는 것이 사실상 불가능하더라도 그 집합건물 전체에 대한 철거 청구는 구분소유자 전원을 공동피고로 삼아야 하는 필수적 공동소송으로 볼 수 없다.
- ③ 제1심에서 유사필수적 공동소송관계에 있는 다수의 채권자들의 청구가 모두 기각되고 그중 1인만이 항소한 경우 그 항소의 효력은 다른 공동소송인에 대하여도 미친다.
- ④ 예비적 공동소송에서 원고가 여러 명의 피고 중 일부에 대한 소를 취하지 않은 경우, 소를 취하지 않은 나머지 피고에 대한 청구 부분은 여전히 심판의 대상이 된다.
- ⑤ 유언집행자가 여러 명인 경우, 유언집행자를 지정하거나 지정위탁한 유언자나 유언집행자를 선임한 법원에 의한 유언의 분장이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 유언집행자를 상대로 유증의무의 이행을 구하는 소송은 유언집행자 전원을 공동피고로 삼아야 하는 고유필수적 공동소

26쪽



5





26쪽

- ① 원고가 X 토지의 직접점유자와 간접점유자를 공동피고로 하여 그에 대한 점유·사용으로 인한 부당이득반환청구의 소를 예비적 공동소송의 형태로 제기하였는데 제1심에서 청구가 모두 기각된 경우, 원고가 직접점유자만을 상대로 할소하였더라도 이로 인한 확정판단의 효력은 간접점유자에게 미친다.
- ② 1동의 집합건물 중 일부 전유부분만을 매여내거나 철거하는 것이 사실상 불가능하다라고 그 집합건물 전체에 대한 철거 청구는 구분소유자 전원을 공동피고로 삼아야 하는 필수적 공동소송으로 볼 수 없다.
- ③ 제1심에서 유류사유적 공동소송관계에 있는 다수의 채권자들의 청구가 모두 기각되고 그중 1인만이 항소한 경우 그 항소의 효력은 다른 공동소송인에 대하여도 미친다.
- ④ 예비적 공동소송에서 원고가 여러 명의 피고 중 일부에 대한 소를 취하는 경우, 소를 취하지 않은 나머지 피고에 대한 청구 부분은 여전히 심판의 대상이 된다.
- ⑤ 유언집행자가 여러 명인 경우, 유언집행자를 지정하거나 지정위탁한 유언자나 유언집행자를 선임한 법원에 의한 일무의 분장이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 유언집행자를 상대로 유증의무의 이행을 구하는 소송은 유언집행자 전원을 공동피고로 삼아야 하는 고유필수적 공동소송이다.

문 50.

채권자대위소송에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권에 기한 이행청구의 소를 제기하여 승소판결이 확정된 경우, 위 채권의 취득이 채권자로 하여금 채무자를 대신하여 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하여 이루어졌더라도 제3채무자는 채권자대위소송에서 그 채권의 존재를 다툴 수 없다.
- ② 채권자대위소송에서 제3채무자는 채무자에 대해 가지는 모든 항변사유로 채권자에게 대항할 수 있음이 원칙이나, 채권자는 채무자 자신이 주장할 수 있는 사유의 범위 내에서 주장할 수 있을 뿐 자기와 제3채무자 사이의 독자적인 사정에 기한 사유를 주장할 수는 없다.
- ③ 채권자대위소송에서 피보전채권이 인정되지 않는다는 이유로 각하판결이 확정되었다라고, 그 판결의 기판력은 채권자가 채무자를 상대로 위 피보전채권의 이행을 구하는 소송에 미치지 않는다.
- ④ 채권자가 채무자에 대한 금전채권을 보전하기 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 금전채권을 대위행사하면서 제3채무자로 하여금 채권자에게 직접 지급하도록 청구하여 승소판결이 확정되었다라고, 위 피대위채권이 변제 등으로 소멸하기 전이면 채무자의 다른 채권자는 그 피대위채권을 압류 또는 가압류할 수 있다.
- ⑤ 비법정사단인 채무자가 제3채무자를 상대로 소를 제기하였으나 사원총회의 결의 없이 총유재산에 관한 소가 제기되었다는 이유로 각하판결이 확정된 경우, 이는 채무자가 스스로 제3채무자에 대한 권리를 행사한 것으로 볼 수 없다.

27쪽

문 51.

사해행위취소에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 채권자가 원상회복청구의 소에서 패소할 것이 예상된다는 이유로 사해행위취소의 소에 대하여 소송요건을 갖추지 못한 것으로 보아 소의 이익을 부정할 수는 없다.
- ② 채권자가 사해행위취소소송 계속 중 피보전채권을 추가하거나 교환하는 것은 청구 자체를 변경하는 것이 아니다.
- ③ 사해행위취소소송에서 사해행위취소 및 원상회복을 명하는 판결이 확정된 경우, 그에 기하여 재산이나 가액의 회복을 마치기 전에 피보전채권이 소멸하였더라도 이는 위 판결의 집행력을 배제하는 적법한 청구이의의 이유가 되지 아니한다.
- ④ 사해행위의 수익자 또는 전유자에 대하여 회생절차가 개시되는 경우, 채권자는 수익자 또는 전유자의 관리인을 상대로 사해행위의 취소 및 원상



5





27쪽

문 51.

사해행위취소에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 채권자가 원상회복청구의 소에서 패소할 것이 예상된다는 이유로 사해행위취소 소에 대하여 소송요건을 갖추지 못한 것으로 보아 소의 이익을 부정할 수는 없다.
- ② 채권자가 사해행위취소소송 계속 중 피보전채권을 추가하거나 교환하는 것은 청구 자체를 변경하는 것이 아니다.
- ③ 사해행위취소소송에서 사해행위취소 및 원상회복을 명하는 판결이 확정된 경우, 그에 의하여 재산이나 가액의 회복을 마치기 전에 피보전채권이 소멸하였다더라도 이는 위 판결의 집행력을 배제하는 적법한 청구이의의 이유가 되지 아니한다.
- ④ 사해행위의 수익자 또는 전득자에 대하여 회생절차가 개시되는 경우, 채권자는 수익자 또는 전득자의 관리인을 상대로 사해행위의 취소 및 원상회복을 구하는 소를 제기할 수 있다.
- ⑤ 상속의 포기나 상속인으로서의 지위 자체를 소멸하게 하는 행위이므로 재산권에 관한 법률행위에 해당하지 아니하여 사해행위취소의 대상이 되지 아니한다.

문 52.

회사관계소송에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 모회사의 소수주주가 직접 자회사의 이사의 책임을 추궁하는 다중대표소송을 적법하게 제기한 경우, 당사자는 법원의 허가 없이도 소를 취할 수 있다.
- ㄴ. 이사를 선임한 주주총회결의에 대한 취소판결이 확정된 경우, 그 결정에 의하여 선임된 이사로 구성된 임시회에서 선정된 대표이사는 소급하여 그 자격을 상실한다.
- ㄷ. 뿌이 원래 乙 주식회사의 주주명부상 주식의 소유자로 기재되어 있었는데 위조된 주식매매계약서로 인해 타인 앞으로 명의개서가 된 경우, 그러한 이유만으로 뿌이 乙 주식회사를 상대로 주주권 확인을 구하는 것은 확인의 이익이 없다.
- ㄹ. 주주총회에서 이사 및 감사 선임결의가 있을 후, 회고 그 결의의 날로부터 2개월 내에 이사진임결의에 대하여 적법하게 주주총회결의 무효확인 소를 제기한 다음 그 결의의 날로부터 2개월이 지난 후에 위 감사선임결의에 대하여 주주총회결의 무효확인의 소를 추가적으로 병합한 경우, 그 후 위 각 결의에 대한 무효확인의 소를 취소의 소로 변경하면 위 감사선임결의 취소에 관한 부분은 부적법하다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

문 53.

신주발행무효의 소에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 신주발행무효의 소를 제기한 주주의 주식이 양도된 경우 그 양수인은 계속 중인 위 소송에 승계참가할 수 있고, 이 경우 양수인의 제소기간 준수 여부는 승계참가 시를 기준으로 판단하여야 한다.

28쪽

- ① 신주발행무효의 소가 제소기간 내에 제기되었다면, 원고는 제소기간이 경과한 후라도 위 소송에서 새로운 무효사유를 추가하여 주장할 수 있다.
- ② 이사회나 주주총회의 신주발행 결의의 하자가 극히 중대하여 신주발행이 존재하지 아니하는 정도에 이르는 등의 특별한 사정이 있는 경우에도, 신주발행의 효력이 발생한 후에는 신주발행무효의 소에 의해서만 신주발행의 효력을 다룰 수 있다.
- ③ 신주발행무효의 판결이 확정된 때에는 신주는 장래에 대하여 그 효력을 잃고, 제3자에 대하여도 그 판결의 효력이 미친다.
- ④ 신주발행무효의 소가 피고 회사 본점 소재지를 관할하는 지방법원이 아닌 원고 주주소를 관할하는 지방법원에 제기된 경우, 피고가 변론기일에 출석하여 관할위원의 항변을 하지 아니하고 본원에 대하여 변론하였다면 그 제소된 지방법원에 관할권이 생긴다.

문 54.



5





28쪽

- ㉔ 신주발행무효의 소가 제소기간 내에 제기되었다면, 원고는 제소기간이 경과한 후라도 위 소송에서 새로운 무효사유를 추가하여 주장할 수 있다.
- ㉕ 이사회나 주주총회의 신주발행 결의의 하자가 극히 중대하여 신주발행이 존재하지 아니하는 정도에 이르는 등의 특별한 사정이 있는 경우에도, 신주발행의 효력이 발생한 후에는 신주발행무효의 소에 의해서만 신주발행의 효력을 다룰 수 있다.
- ㉖ 신주발행무효의 판결이 확정된 때에는 신주는 장래에 대하여 그 효력을 잃고, 제3자에 대하여도 그 판결의 효력이 미친다.
- ㉗ 신주발행무효의 소가 피고 회사 본점 소재지를 관할하는 지방법원이 아닌 원고 주소지를 관할하는 지방법원에 제기된 경우, 피고가 변론기일에 출석하여 관할위반의 항변을 하지 아니하고 본안에 대하여 변론하였다면 그 제소된 지방법원에 관할권이 생긴다.

문 54.

주식회사의 배당제도에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (모든 회사는 액면주식을 발행한 회사이고 전자등록은 고려하지 않음. 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 정관에서 회사에 배당무무를 부과하면서 배당금의 지급조건이나 배당금액을 산정하는 방식 등을 구체적으로 정하고 있어 그에 따라 개별 주주에게 배당할 금액이 일의적으로 산정되고, 대표이사나 이사회가 경영판단에 따라 배당금 지급여부나 시기, 배당금액 등을 달리 정할 수 있도록 하는 규정이 없다면, 예외적으로 정관에서 정한 지급조건이 갖추어지는 때에 주주에게 구체적이고 확정적인 배당금지급청구권이 인정될 수 있다.
- ㄴ. 「상법」 제462조의3이 정하는 중간배당에 관한 이사회 결의가 있다고 하더라도 중간배당금이 지급되기 전이라면 같은 영업연도 중 다시 이사회를 소집하여 중간배당금 지급청구권의 내용을 변경하는 이사회 결의를 할 수 있다.
- ㄷ. 위법배당에 따른 부당이득반환청구권은 근본적으로 상행위에 기초하여 발생한 것으로 「상법」 제64조가 적용되는 상행위로 인한 제권이다.
- ㄹ. 주주총회의 결의에 의하여 이익배당을 새로이 발행하는 주식으로 할 경우, 배당은 주식의 권면액으로 하며, 회사가 총부주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
- ㅁ. 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로 받는 주주는 그 주주총회결의가 종결된 때부터 신주의 주주가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

29쪽

문 55.

「상법」상 주식회사의 감사제도에 관한 설명 중 옳은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㉔ 모회사의 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 언제든지 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ㉕ 상정회사가 주주총회의 목적 사항으로 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우에는 이사의 보수결정을 위한 의안과 하나의 의안으로 상정하여 의결할 수 있다.
- ㉖ 자산총액 2조 원 이상의 대규모 상장회사의 주주총회에서 이사를 선임한 후 그 이사 중에서 감사위원위원회를 선임한 경우, 그 감사위원위원회





29쪽

문 55.

「상법」상 주식회사의 감사제도에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 모회사의 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 언제든지 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ② 상장회사가 주주총회의 목적 사항으로 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우에는 이사의 보수결정을 위한 의안과 하나의 의안으로 상정하여 의결할 수 있다.
- ③ 자산총액 2조 원 이상의 대규모 상장회사의 주주총회에서 이사를 선임한 후 그 이사 중에서 감사위원회위원을 선임한 경우, 그 감사위원회위원을 주주총회 특별결의로 해임하였다면 그 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
- ④ 비상장회사의 감사를 주주총회에서 해임하는 결의를 할 때 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 비상장회사가 정관이 정하는 바에 따라 감사위원회를 설치한 경우, 감사위원회위원을 해임하는 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다.

문 56.

「상법」상 전환사채발행에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 전환사채발행 무효환원은 회사의 경영권 분쟁이 현재 계속중이거나 임박해 있는 등 오직 지배권의 변경을 초래하거나 이를 저지할 목적으로 전환사채를 발행하였음이 객관적으로 명백한 경우에 한정할 것은 아니다.
- ㄴ. 전환사채발행의 경우 신주발행유지청구권에 관한 「상법」 제424조는 준용되지만, 이사와 통모하여 불공정한 발행가액으로 주식을 인수한 자의 책임에 관한 「상법」 제424조의2는 준용되지 않는다.
- ㄷ. 전환권의 행사로 인한 신주발행에 대해서는 「상법」 제429조를 적용하여 전환권을 행사한 날로부터 6개월 내에 신주발행무효의 소를 제기할 수 있고, 이때 특별한 사정이 없는 한 전환사채발행이 무효라거나 그를 전제로 한 주장을 제기할 수 없다.
- ㄹ. 신주발행이 정관에 의해 주주총회의 권한 사항으로 되어 있는 경우에도 전환사채발행에 관해서 정관에 영문의 규정이 없으면 이사회 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.
- ㅁ. 전환사채의 인수인이 회사의 지배주주와 특별한 관계에 있는 자라거나 그 발행가액이 발행시장의 주가 등에 비추어 단지 다소 낮은 가격이라는 사유만으로는 이미 발행된 전환사채 또는 그 전환권의 행사로 발행된 주식을 무효화할 만한 원인이 되지 못한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

30쪽

문 57.

의류와 신발을 제조하는 상인인甲은 육상운동잡자인 A와甲의 의류와 신발을 2025. 4. 30.까지乙에게 운송하기로 하는 운송계약을 체결하였다. 그러나甲의 류는 일부가 훼손된 상태로 2025. 4. 30. 도착하였으며, 신발은 2025. 5. 1. 훼손 없이 도착하였다. 「상법」상 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (의류와 신발은 모두 고가물이 아님, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)



5





30쪽

57

의류와 신발을 제조하는 상인인 甲은 육상운송업자인 A와 甲의 의류와 신발을 2025. 4. 30.까지 B에게 운송하기로 하는 운송계약을 체결하였다. 그러나 B의 류는 일부가 훼손된 상태로 2025. 4. 30. 도착하였으며, 신발은 2025. 5. 1. 훼손 없이 도착하였다. 「상법」상 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (의류와 신발은 모두 고가물이 아닌, 다통이 있는 경우 파면에 의함)

7. A의 경한 과실로 위류가 훼손된 경우 그에 대한 손해배상액은
- 20.5. 40. 도작자의 가액에 따른다.
- A는 A의 사용인이 악의가 아닌 한, A의 손해배상책임은 물론
에 즉시 발견할 수 없는 하도품은 일부 미실이 있는 경우를 제외하고
는 그 2/3 유보 없이 온순물을 수령하고 운임 기타의 비용을 지급한
때 소멸한다.
- C. A의 경한 과실로 산발이 연하여 경우 그에 대한 손해배상액은
- 20.5. 1. 도작자의 가액에 따른다.
8. 산발의 연착이 A의 중대한 과실로 인한 때에는 A가 모든 손해 배상
하여야 한다.
- ① $\neg(C), \neg(C), \neg(C), \neg(C)$
② $\neg(A), \neg(C), \neg(C), \neg(C)$
③ $\neg(C), \neg(C), \neg(C), \neg(C)$
④ $\neg(C), \neg(C), \neg(C), \neg(C)$
⑤ $\neg(A), \neg(C), \neg(C), \neg(C)$

85

A 주식회사가 B 주식회사에 영업을 양도한 경우 「상법」상 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 「상법」 제42조 제항에 따라 B 회사가 상조를 속속하는 양인인 회사임이 있는 경우, A 회사의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 B 회사가 부담하는 책임은 양수한 영업재산에 한정되지 아니하고 그 전 재산에 미친다.
- ② A 회사의 영업상 재산과 부기 영업당도 B 회사가 재무구조 상의 책임을 알지 못하였지만, 영업당도 이후 B 회사가 A 회사의 상조를 속속하고 있는 상황에서 부기 B 회사가 채권자 사실에 영업당도 할 경우 B 회사의 반대책은 소멸한다.
- ③ 영업당도 이전에 A 회사의 영업지급 차액에 대해 보증한 C 사도 보증무효를 반대하더라도 C 사가 A 회사에 대해 구상권을 취득하지 못한다.
- ④ A 회사의 영업상 재산과 부기 영업당도가 이루어진 뒤 A 회사를 상대로 소를 제기하여 확정판결을 받아 A 회사에 대한 관계에서 소멸시효가 중단되거나 소멸시효 기간이 연장되었다고 하더라도 그 같은 소멸시효 중단이나 소멸시효 연장 효과는 상조를 속속하는 B 회사에 미치지 않는다.
- ⑤ A 회사와 B 회사 사이의 영업당도계약에서 영업지급청구의 양도를 제한하는 등의 특별한 사정이 없다면, 양도된 영업이 다른 동일성을 유지한 채 주주회사에 전달당도될 때 B 회사의 영업지급청구권은 영업재산의 일부로서 영업과 함께 그 두의 C 회사에 전달당도되고, 그에 수반하여 지명당도자 겸영업지급청구자의 양도에 관하여 특별규정이 전제된다.

31쪽

59

상사때때와 위탁때때에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

7. 상인 간의 매매에 있어서 매매의 성립 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 기간 내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 당사자의 일방이 이행시기를 경과한 때에는 상대방은 즉시 그 이행을 청구하지 아니하면 계약을 해제한 것으로 본다.
8. 매수인의 목적물의 검사와 하자 통지의무에 관한 「상법」 제69조 제



31쪽

문 59.

상사매매와 위탁매매에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 상인 간의 매매에 있어서 매매의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 기간 내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 당사자의 일방이 이행시기를 경과한 때에는 상대방은 즉시 그 이행을 청구하지 아니하면 계약을 해제한 것으로 본다.
- ㄴ. 매수인의 목적물의 검사와 하자 통지의무에 관한 「상법」 제69조 제1항은 「민법」상의 매도인의 담보책임에 대한 특칙으로서 그 성질상 임의규정으로 보아야 할 것이고 따라서 당사자 간의 약정에 의하여 이와 달리 정할 수 있다.
- ㄷ. 매수인의 목적물의 검사와 하자 통지의무는 물건이 특정의 주문자의 수량을 만족시키기 위한 부대체물인 경우에도 당연히 적용된다.
- ㄹ. 위탁매매인이 제3자인 자신의 채권자에 대하여 부담하는 채무를 담보하기 위하여 그 채권자에게 위탁매매로 취득한 재권을 양도한 경우 그 채권양도는 특별한 사정이 없는 한 위탁자에 대하여 효력이 없다.
- ㅁ. 위탁매매에 있어서 위탁물의 판매대금은 다른 특약이나 특별한 사정이 없는 한 이를 수령함과 동시에 위탁자에 귀속하더라도, 위탁매매인이 이를 사용·소비하는 경우 횡령죄가 성립하지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

문 60.

책임보험에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 피보험자가 보험자의 동의없이 제3자에 대하여 반제, 승인 또는 화해를 한 경우에는 보험자가 그 책임을 면하게 되는 할가가 있는 때에도 그 행위 현저하게 부당한 것이 아니면 보험자는 보상할 책임을 면하지 못한다.
- ② 피보험자가 보험계약에 따라 보험자에 대하여 가지는 보험금청구권에 관한 가압류 등의 경합을 이유로 한 보험자의 집행공탁은 피보험자에 대한 변제금락의 성질을 가지므로, 이러한 집행공탁에 의하여 제3자의 보험자에 대한 직접청구권은 소멸된다.
- ③ 제3자는 피보험자가 책임을 질 사고로 입은 손해에 대하여 보험금액의 한도 내에서 보험자에게 직접 보상을 청구할 수 있는데, 이는 피보험자의 보험자에 대한 보험금청구권의 변형 내지는 이에 준하는 권리에 해당한다.
- ④ 보험자는 피보험자가 책임을 질 사고에 관하여 피보험자가가지는 항변으로써 제3자에 대하여 대항할 수 없다.
- ⑤ 보험자는 피보험자가 책임을 질 사고로 인하여 생긴 손해에 대하여 제3자가 그 배상을 받기 전에도 보험금액의 일부를 피보험자에게 지급할 수 있다.

32쪽

문 61.

회사의 설립 및 설립 무효 취소에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 주식회사의 설립과 관련된 주주 개인의 의사무능력이나 의사표시의 하자는 회사설립의 무효 사유가 되지 못한다.
- ㄴ. 모집설립 방식으로 주식회사를 설립하는 경우 범위는 재산인수의 내용이 부당하다고 인정할 때에는 이를 변경하여 각 발기인들에게



5





32쪽

문 61.

회사의 설립 및 설립 후의 취소에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 주식회사의 설립과 관련된 주주 개인의 의사무능력이나 의사표시의 하자에는 회사설립의 무효 사유가 되지 못한다.
- ㄴ. 모집설립 방식으로 주식회사를 설립하는 경우 범원본 재산인수의 내용이 부당하다고 인정할 때에는 이를 변경하여 각 발기인들에게 통고할 수 있으며, 이러한 법원의 변경처분에 불복하는 발기인은 그 주식의 인수를 취소할 수 있다.
- ㄷ. 발기설립 방식으로 자본금 총액이 10억 원 미만인 주식회사를 설립하는 경우 납입금을 보관한 은행이나 그 밖의 금융기관이 발급하는 납입금보관증명서는 은행이나 그 밖의 금융기관의 잔고증명서로 대체할 수 있다.
- ㄹ. 유한회사의 경우 설립취소의 소에서 원고가 승소한 때에는 판결 확정 전에 생긴 회사와 사원 및 제3자 간의 권리의무에는 영향을 미치지 않는다.
- ㅁ. 유한책임회사의 설립취소의 판결이 확정된 경우 그 회사의 원인이 특정한 업무집행사원에 한한 것인 때에는 다른 사원 전원의 동의로도 회사를 계속할 수 없다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ

문 62.

뿌은 자신이 보유하고 있는 비상장주식회사인 A 회사의 주식을 Z에게 양도하려고 한다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (전자등록은 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이고, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 주주 사이에서 주식양도를 일부 제한하는 약정을 한 경우, 그 약정은 주주의 투자자본회수 가능성을 전면적으로 부정하는 것이 아니고 신장한 중속 그 밖의 사회질서에 반하지 않는다면 당사자 사이에서는 원칙적으로 유효하다.
- ② 주식양도에 이사회 승인을 요하는 A 회사의 정관 규정에 따라 뿌이 A 회사에 대하여 주식양도의 승인을 청구하였으나 A 회사가 양도승인거부의 통지를 한 경우, 뿌은 그 통지를 받은 날로부터 20일 내에 A 회사에 대하여 양도의 상대방의 지정 또는 그 주식의 매수를 청구할 수 있다.
- ③ 주식양도에 이사회 승인을 요하는 정관 규정이 있는 경우 뿌이 이사회 승인 없이 주식을 Z에게 양도하였다면 뿌과 Z 사이의 주식양도는 A 회사에 대하여 효력이 없다.
- ④ 주권발행 후에 뿌과 Z이 주권의 교부 없이 주식양도의 합의만을 한 상태에서 주식명함이 이루어지고 주식명함 후 6개월이 경과할 때까지 회사 가 신주권을 발행하지 않은 경우에는 주권의 교부가 없더라도 당사자의 의사표시만으로 주식양도의 효력이 생긴다.
- ⑤ 주권발행 전에 이루어진 A 회사의 주식양도는 회사가 이를 승인하여 주주명부에 그 변경을 기재하였다면 회사성립 후 또는 신주의 납입기일 후 6개월의 경과 여부와 상관없이 회사에 대한 관계에 있어서 그 효력이 있다.

33쪽

문 63.

뿌은 건축자재를 제조 및 판매하는 상인으로서 Z를 「상법」상 지배인으로 선임하였다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. Z이 A에게 뿌의 건축자재를 판매하는 매매계약을 A와 체결하면서 그 거래가 뿌을 위한 것임을 표시하지 않은 경우에도 그 매매계약의 효력은 발생한다.



5





33쪽

문 63.

무은 건축자재를 제조 및 판매하는 상인으로서乙을「상법」상 지배인으로 선임하였다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 乙이 A에게 무의 건축자재를 판매하는 매매계약을 A와 체결하면서 그 거래가 무을 위한 것임을 표시하지 않은 경우에도 그 매매계약의 효과는 무에게 귀속된다.
- ㄴ. 乙이 무의 허락 없이 B의 계산으로 건축자재를 판매하는 거래를 한 경우 무은 乙에 대하여 이로 인한 이익의 양도를 청구할 수 있다.
- ㄷ. 「상법」상 중개인인 丙이 무과 C 사이 건축자재에 대한 계약을 중개하며 무의 성명을 C에게 표시하지 아니한 때 C가 丙에게 위 계약의 이행을 청구한 경우, 丙은 그 매매계약으로 인한 계약당사자 지위를 갖고 이를 이행하여야 한다.
- ㄹ. 무의 상업사용인이 아닌 D이 판매에 관해서만 대리권이 있는 자장이라는 명칭을 사용하여 D에게 건축자재를 판매한 경우 D는 표현 지배인에 관한 「상법」 제14조를 유추적용하여 무에게 책임을 물을 수 있다.
- ㅁ. 무이 비상인인 E에게 건축자재를 판매하고 생긴 채권이 변제기에 있는 때에는 다른 약정이 없는 경우, 무은 변제를 받을 때까지 자기가 점유하고 있는 E 소유의 물건을 유치할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

문 64.

자본금 20억 원의 비상장주식회사인 A 회사의 정관 제40조에서는 "주주총회 결의로 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다"라고 규정하고 있다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 「상법」 제400조 제2항에 따른 이사의 책임감면은 정관에 그에 관한 정함이 있는 경우에만 가능하다.
- ② A 회사 정관 제40조에 규정된 보수액에는 상여금과 주식배수선택권의 미행사로 인한 평가이익도 포함된다.
- ③ A 회사의 정기주주총회에서 「상법」 제449조 제1항의 재무제표 등의 승인 후 2년 내에 다른 결의가 없으면 부정행위가 없는 한 이사의 책임은 해제된 것으로 보고, 해제되는 이사의 책임은 재무제표 등에 그 책임사유가 기재된 경우에 한정된다.
- ④ A 회사 사내이사 무이 이사회의 승인을 받지 않고 A 회사 소유의 토지를 임가로 매수하여 회사에 손해가 발생한 경우, A 회사 정관 제40조에 따른 책임감면을 적용할 수 없다.
- ⑤ A 회사 사내이사 무이 이사회의 승인을 받지 않고 A 회사와 동종영업을 하는 B 주식회사를 설립하고 B 회사의 이사가 되어 영업준비작업을 하여 오다가 영업활동을 개시하기 전에 B 회사의 이사직을 사임하였다더라도 A 회사 정관 제40조에 따른 책임감면을 적용할 수 없다.

34쪽

문 65.

비상장주식회사인 A 회사가 신주를 발행하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (전자등록은 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이고, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① A 회사의 주주 乙이 자신에게 배정된 신주의 납입기일에 주식대금을 납입하지 못한 경우 A 회사가 신주인수계약의 해제의 의사표시를 하는 때





34쪽

문 65.

비상장주식회사인 A 회사가 신주를 발행하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (전자등록은 고려하지 않음. 각 지문은 독립적이고, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㉠ A 회사의 주주 Z 씨가 자신에게 배정된 신주의 납입기일에 주식대금을 납입하지 못한 경우 A 회사가 신주인수계약의 해제의 의사표시를 하는 때에 Z 씨는 신주인수권을 잃는다.
- ㉡ A 회사의 주주 K 씨가 납입을 이행한 때에는 납입기일의 다음 날로부터 주주의 권리의무가 있다.
- ㉢ A 회사가 신주인수권을 영도할 수 있다고 정하면서 주주의 청구가 있는 때에만 신주인수권증서를 발행한다는 것과 그 청구기간을 정하지 않은 경우에는 신주의 청약기일로부터 2주간 전에 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
- ㉣ 신주발행으로 인한 변경등기 후 A 회사의 주주 K 씨가 주식인수의 청약을 취소한 때에는 A 회사의 이사가 이를 공동으로 인수한 것으로 본다.
- ㉤ A 회사의 대표이사가 그 권한에 기하여 신주를 발행한 이상 신주발행에 관한 이사회 결의에 하자가 있다는 것만으로는 해당 신주발행의 무효 사유가 되지 않는다.

문 66.

A 회사는 B 회사의 발행주식총수 중 55%를 보유하고 있다. A 회사는 2025. 3. 20. 정기주주총회(이하 'A주주총회'라 한다.)를 개최하려고 하고, B 회사는 2025. 3. 31. 정기주주총회(이하 'B주주총회'라 한다.)를 개최하려고 한다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (모든 회사는 보통주만을 발행한 비상장주식회사임. 각 지문은 독립적이고, 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. C 회사가 A 회사의 발행주식총수 중 15%를 취득한 때에는 C 회사는 A 회사에 대해서 지체 없이 이를 통지하여야 한다.
- ㄴ. A 회사의 발행주식총수 중 20%를 보유하는 복수의 주주를 전원이 각자 A주주총회의 개별 안건에 대해서 찬반 의사를 명시적으로 표기한 위임장을 D 회사에 송부하고 D 회사가 이 복수의 주주들의 의사에 따라 의결권을 대리행사하는 경우 D 회사는 「상법」 제342조의3에 따라 A 회사에 지체 없이 이러한 사실을 통지하여야 한다.
- ㄷ. E 회사가 A 회사의 발행주식총수 중 9%를 보유하고 있고, B 회사가 2025. 3. 10. E 회사의 발행주식총수 중 11%를 취득한 경우 E 회사는 A주주총회에서 의결권을 행사할 수 있다.
- ㄹ. F 회사가 B 회사의 발행주식총수 중 9%를 보유하고 있고, A 회사와 B 회사가 각각 F 회사의 발행주식총수 중 7%와 8%를 보유하고 있는 경우 F 회사는 B주주총회에서 의결권을 행사할 수 있다.
- ㅁ. A 회사와 B 회사가 각각 G 회사의 발행주식총수 중 25%와 30%를 보유하고 있는 경우 G 회사는 A 회사의 주식을 원칙적으로 취득하지 못한다.

- ㉠ ㄱ, ㄴ, ㄷ ㉡ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ㉢ ㄱ, ㄹ, ㅁ ㉣ ㄴ, ㅁ, ㅁ
- ㉤ ㄷ, ㅁ

35쪽

문 67.

비상장주식회사인 A 회사는 2025년 말 현재 자본금이 순자산에 미치지 못하는 상태에서 결손보전을 위한 무상감자를 실시하려고 한다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (A 회사는 액면주식을 발행한 회사이고 전자등록은 고려하지 않음. 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. A 회사가 결손을 보전하기 위해서 자본금을 감소하는 경우 채권자의 보호를 위하여 자본금 감소의 결의가 있는 날부터 2주 내에 일정한 기간을 정하여 그 기간 내에 채권자는 이의가 있으면 제출하도록



5





35쪽

문 67.

비상장주식회사인 A 회사는 2025년 말 현재 자본금이 순자산에 미치지 못하는 상태에서 결손보전을 위한 무상감자를 실시하려고 한다. 이에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (A 회사는 액면주식을 발행한 회사이고 전자등록은 고려하지 않음. 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. A 회사가 결손을 보전하기 위해서 자본금을 감소하는 경우 채권자의 보호를 위하여 자본금 감소의 결의가 있은 날부터 2주 내에 일정한 기간을 정하여 그 기간 내에 채권자는 이의가 있으면 제출하도록 공고하고, A 회사가 알고 있는 채권자에 대하여는 따로 따로 회고하여야 한다.
- ㄴ. 결손보전 목적의 자본금 감소의 효력을 다투기 위해서 주주는 자본금 감소를 승인한 주주총회 결의일로부터 6개월 내에 소를 제기할 수 있다.
- ㄷ. 법원이 감자무효의 소를 재량기각하기 위해서는 원칙적으로 하자의 보전을 요하지만 그 하자가 추후 보완될 수 없는 성질의 것으로서 감자결의의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않은 경우에는 하자의 보장이 없더라도 회사의 현황 등 재판사정을 참작하여 감자를 무효로 하는 것이 부적당하다고 인정할 때에는 재량기각 할 수 있다.
- ㄹ. A 회사가 결손을 보전하기 위한 자본금 감소를 위해서 주식병합을 하는 경우, 주권재출기권이 만료하는 때에 주식병합의 효력이 생긴다.

- ① ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)
 ② ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)
 ④ ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)
 ⑤ ㄱ(×), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(×)

문 68.

A 회사는 B 회사의 발행주식총수 중 51%를 보유하고 있다. B 회사가 A 회사의 주식을 취득할 수 있는 경우에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (모든 회사는 보통주만을 발행한 비상장주식회사임. 다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. B 회사가 C 회사로부터 A 회사의 주식을 유상으로 양도받은 경우
- ㄴ. B 회사가 A 회사의 주식을 가지고 있는 C 회사를 흡수합병하는 경우
- ㄷ. B 회사가 C 회사를 흡수합병하면서, 소멸하는 C 회사의 주주에게 제공되는 재산이 A 회사 주식을 포함하는 경우
- ㄹ. B 회사가 A 회사의 주식을 가지고 있는 C 회사의 영업 전부를 양수하는 경우
- ㅁ. B 회사가 권리를 실행하기 위하여 강제집행, 담보권의 실행 등을 함에 있어 C 회사에 A 회사의 주식 이외에 재산이 없을 때 A 회사의 주식을 경락 또는 대물변제로 취득하는 경우

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㄹ

36쪽

문 69.

「어음법」상 배서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다름이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 환어음의 배서인이 전수와 지급을 모두 담보하지 않는다는 뜻을 기재한 배서를 하였다면 자기의 직접적인 피배서인에 대해서뿐만 아니라 그 이후의 피배서인 전원에 대해서 담보책임을 부담하지 않는다.



5





- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

36쪽

문 69.

「어음법」상 배서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 환어음의 배서인이 인수와 지급을 모두 담보하지 않는다는 뜻을 기재한 배서를 하였다면 자기의 직접적인 피배서인에 대해서뿐만 아니라 그 이후의 피배서인 전원에 대해서 담보책임을 부담하지 않는다.
 ② 만기에 지급제시된 어음에 “교환필”이라는 스탬프가 압날되고 피사취 또는 예금부족 등의 사유로 지급거절한다는 취지의 지급은행의 부진이 첨부되어 있는 등 지급거절의 사실이 어음면에 명백하게 되어 있다 하더라도 이를 가지고 적법한 지급거절증서가 작성되었다고는 할 수 없으므로, 그러한 어음에 한 배서도 그것이 지급거절증서 작성 전으로서 지급거절증서 작성기간 경과 전이기만 하면 이는 기한 후 배서가 아닌 만기 후 배서로서 만기 전의 배서와 동일한 효력이 있다.
 ③ 환어음의 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있고, 이 경우 그 배서인은 자기의 직접적인 피배서인에 대하여 담보책임을 지지 않는다.
 ④ 약속어음 발행인으로부터 인적 항변의 대항을 받는 어음소지인이 당해 어음을 제3자에게 배서 양도한 후 환배서에 의하여 이를 다시 취득하여 소지하게 되었다고 할지라도 발행인으로부터 여전히 위 항변의 대항을 받는다.
 ⑤ 어음채무자는 입질배서의 배서인에게 대항할 수 있는 인적 관계로 인한 항변으로써 어음소지인에게 대항하지 못하지만, 그 소지인이 그 채무자를 해탈 것을 알고 어음을 취득한 경우에는 그렇지 않다.

문 70.

환어음의 인수에 관한 설명 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 올바르게 조합한 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 인수는 조건 없이 하여야 하지만, 지급인은 어음금액의 일부만을 인수할 수 있다.
 ㄴ. 발행인은 환어음에 기간을 정하거나 정하지 않고, 인수를 위하여 어음을 제시하여야 한다는 내용을 적을 수 있다.
 ㄷ. 환어음에 인수를 기재한 지급인이 그 어음을 반환하기 전에 인수의 기재를 말소한 경우에는 인수를 거절할 것으로 본다.
 ㄹ. 환어음의 단순한 점유자는 인수제시를 할 수 없다.

- ① ㄱ(○), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)
 ② ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(×)
 ③ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(×), ㄹ(○)
 ④ ㄱ(○), ㄴ(○), ㄷ(○), ㄹ(×)
 ⑤ ㄱ(×), ㄴ(×), ㄷ(○), ㄹ(○)

이하부터는 여백입니다



5

